

연근해어선 위험성평가 지침

<목 차>

1. 위험성평가 대상
2. 위험성평가 시의 어선원 참여 조건 신설
3. 위험성평가의 방법, 절차 및 시기
4. 위험성평가 결과에 따른 대책 수립, 공유, 기록 등

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	해양수산부	작 성 자	이름	박원우
	담당부서 (과)	어선안전정책과		직급	주무관
	국장	최현호		연락처	044-200-5389
	과장	임태호		이메일	wonwoo1@korea.kr

2024. 06. 13. 작성

정 책 책 임 자 직 위

성 명 (서 명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	위험성평가 대상								
	2.규제조문	연근해어선 위험성평가 지침 제6조								
	3.위임법령	어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률 제28조								
	4.유형	신설	5.입법예고	2024.09.06~2024.10.18						
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ 어선원 안전·보건 관리를 일원화(고용부/해수부→해수부)하는 「어선안전조업법」이 개정*('24.1.2) 됨에 따라 법률 위임사항을 구체화 하는 하위법령 제개정 등 어선원 안전·보건 관리체계 구축을 위한 제도적 기반 마련 시급 * 「어선안전조업법」→「어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률」 ○ 육상사업장 준하는 어선원 안전·보건 관리체계 구축을 위한 제도적 기반 마련을 위해 적극적인 정부 개입 필요								
	7.규제내용	○ 위험성평가 유해·위험요인 대상 기준 ○ 위험성평가 실시 기준								
	8.피규제집단 및 이해관계자	○ 상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주 <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주</td><td>2,791척(2023년도 기준)</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	피규제자	상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주	2,791척(2023년도 기준)
	유 형		인원수 또는 규모							
피규제자	상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주	2,791척(2023년도 기준)								
9.규제목표	○ 위험성평가 유해·위험 요인 대상 및 평가 실시 기준 등을 명시하여, 사업장 위험성평가 추진을 위한 제도적 기반 마련 ○ 육상사업장에 준하는 어선원 맞춤 안전·보건 관리체계 구축 ○ 어선원재해 예방 및 대응 역량을 강화하여 안전한 어업환경 구축									
규제의 적정성	10.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가						
		해당없음	해당없음	해당없음						
	11.비용편익 분석 (정성분석)	○ 위험성평가 유해·위험요인 대상 기준, 위험성평가 실시 기준 등을 명시하여 위험성평가 체계를 마련함으로써, 어업 재해율을 낮추고 어선원의 안전·보건 증진에 기여함으로써 피규제자, 어업인 모두의 편익이 증가할 것으로 예상됨 ○ 중대재해처벌법 적용 사업장이 5인 이상으로 확대 시행됨('24.1)에 따라 어선어업 작업 환경의 특수성 등을 고려하여 어선원 안전·보건 관리체계 마련을 위한 제도적 기반을 마련하고, 재								

		해예방 관리·감독에 대한 피규제자의 현장 수용성을 높임으로써 중대재해사고 발생 시 사고대응 및 행정적, 사회적 비용을 최소화하는 등 장기적으로 피규제자의 편익이 증가할 것으로 예상됨		
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류	
		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제	미해당
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명·안전과 직접 관련된 규제	해당
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제	미해당
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제	
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제	
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제	
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제	
		일몰설정여부	일몰조문	연장여부
		미설정		
		일몰유형	일몰설정기간	일몰주기
	13. 우선허용·사후 규제 적용여부	해당없음		

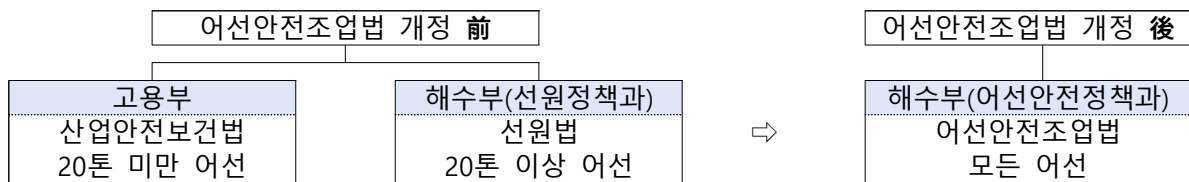
〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
〈 신 설 〉	제6조(위험성평가의 대상) ① 위험성평가의 대상이 되는 유해·위험요인은 선내 작업(조업) 중 어선원에게 노출된 것이 확인되었거나 노출될 것이 합리적으로 예견 가능한 모든 유해·위험요인이다. 다만, 매우 경미한 부상 및 질병만을 가져올 것으로 명백히 예상되는 유해·위험요인은 평가 대상에서 제외할 수 있다. ② 어선소유자는 어선 내 부상 또는 질병으로 이어질 가능성이 있었던 상황(이하 “아차사고” 라 한다)을 확인한 경우에는 해당 사고를 일으킨 유해·위험요인을 위험성평가의 대상에 포함시켜야 한다. ③ 어선소유자는 법 제2조제1의4호의 어선원중대재해가 발생한 때에는 지체 없이 어선원중대재의 원인이 되는 유해·위험요인에 대해 제8조제3항에 따라 위험성평가를 실시해야 한다.

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- (현황) 관리체계 이원화, 안전보건기준 미비 등으로 어선어업의 어선원 안전·보건 분야는 오랜기간 관리 사각지대로 유지
 - 「어선안전조업법」을 「어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률」로 개정('24.1.2. '25.1.3. 시행) 하여 어선원 안전·보건 관리를 해수부로 일원화



- (문제점) 높은 재해율과 지속적인 인명피해에도 불구하고 어선원재해 예방을 위한 법령, 인력, 예산 등 관리체계는 사실상 전무한 상황

* 사망만인율(13.87‰)은 전산업(1.09) 대비 **14.23배** / 산업재해율(6.19%)은 전산업(0.62) 대비 **10.02배**

- '23년 해양사고 3,092건 중 어선사고가 66%(2,047건)이며, 어선원 재해 416건(1.1건/1일)로 사망자 78명 발생
- 개정법률 시행('25.1.3) 前 법률에서 위임한 사항 및 어선어업 분야 특성을 고려한 관련 하위법령 마련 등 관리체계 구축 시급
- (정부개입의 필요성) 헌법 제34조제6항에 따라 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 함
 - 어선어업 분야는 높은 재해율 등에도 불구하고 근로환경의 특수성 및 정부의 이원화된 관리체계 등으로 안전·보건 관리 사각지대로 유지
 - 육상사업장(산업안전보건법)에 준하는 어선원 안전·보건 관리체계의 신속한 제도적 기반 마련*을 위해 적극적인 정부 개입 필요

* (산안법) 육상사업장 위주 → (어선안전조업법) 어선어업 분야에 부합한 제도 마련

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

< 대안명 : 위험성평가 대상 >

- (내용) 위험성평가 유해·위험요인 대상 기준, 평가 실시 기준 등을 명시
- (선택근거) 어선원 안전·보건 관리체계를 구축하기 위해 위험성평가에 대한 구체적 기준 마련 필요

→ 위험성평가에 대한 유해·위험요인 등 구체적 기준을 마련하여, 어선원 중대재해사고 예방 및 어선원 재해율 감소 기대

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
수협중앙회 (어선소유자 대표)	어선원 안전·보건 체계 마련을 위한 어선원 안전·보건 분야 노사정협의회 주기적 개최	하위법령 개정안에 동의	합의된 개정안 입법절차 추진
전국해상선원노동조합연맹 (어선원 대표)	* 장소 : 세종, 일시 : (1차) '23.9.14 / (2차) '23.10.30 / (3차) '23.11.30 / (4차) '23.12.6 / (5차) '23.12.14	하위법령 개정안에 동의	합의된 개정안 입법절차 추진
어선소유자 및 선장	행정예고('24.9.6~10.18) 및 전국 7개 권역 지역설명회('24.10.10~30) 실시	해당 규제 관련 제시 의견 없음	해당 규제 관련 제시 의견 없음

3. 규제목표

- 어선원 안전·보건 및 재해예방 관리·감독 체계의 신속한 제도적 기반 마련으로 어업 재해율을 낮추고 어선원의 안전·보건 증진에 기여함

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 본 규제는 위험성평가 유해·위험요인 대상 기준, 위험성평가 실시 기준 등을 명확화하여, 체계적인 근로자(어선원)의 안전·건강 확보 등을 위한 관리체계 마련하고자 하는 것임
- 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부고시) 상에 명시된 안전·보건 관리체계를 어선안전조업법 하위법령에 일원화하여 어선어업 사업장에 적용하려는 것으로,
- 어선원 재해율을 낮추고, 사망·실종 등 중대재해 사고 예방을 위한 관리체계 마련을 위한 제도적 기반으로 목적·수단 간 타당성이 적정함

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가
 - 기술기준이나 시험·검사·인증 등과 관련된 사항이 아님

- 경쟁영향평가

- 어선원의 중대재해 사고 예방 등 안전·보건 관리체계 마련을 위한 것으로 기업의 경쟁에 미치는 영향은 없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가

- 본 규제는 산업안전보건법 및 관련 하위법령 등에 명시된 안전·보건 관리체계를 준용하여 노·사·정 합의를 통해 개정안을 마련하였고, 상시 어선원 5인 이상 어선에 공통적으로 적용되는 사항으로 중소 기업의 경영 및 기업활동에 영향이 없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	해당없음
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

- 해당없음

- 시장유인적 규제설계

- 시장 진입제한 및 사업자간 경쟁 제한적 규제에 해당하지 않고, 신산업 분야와 관련이 없어 시장유인적 규제 설계에 해당사항이 없음

- 일몰설정 여부

- 어선원의 재해 예방 및 안전·보건 증진을 위한 것으로 일몰을 설정하지 않는 것이 타당한 것으로 판단됨

- 우선허용·사후규제 적용 여부

- 어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
유연한 분류 체계		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
네거티브 리스트		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
사후 평가관리		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
규제 샌드박스		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

- (국제) 국제노동기구(ILO) 어선원노동협약(C-188) 및 국제해사기구(IMO) 어선안전협약(일명 케이프타운협약)
- (유럽연합) Directive 93/103/EC(지침) / 1993.11.23부터 어선에서의 작업에 대한 최소 안전 및 건강 요건에 관한 지침 시행
- * 어선소유자의 위생유지, 선박장비 유지보수 등 안전·보건 조치 의무사항 등 포함

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
—	—	

○ 타법사례

- 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부고시)에 의거 위험성평가의 대상 등을 명시하고 있음

사업장 위험성평가에 관한 지침
제5조의2(위험성평가의 대상) ① 위험성평가의 대상이 되는 유해·위험요인은 업무 중 근로자에게 노출된 것이 확인되었거나 노출될 것이 합리적으로 예견 가능한 모든 유해·위험요인이다. 다만, 매우 경미한 부상 및 질병만을 초래할 것으로 명백히 예상되는 유해·위험요인은 평가 대상에서 제외할 수 있다. ② 사업주는 사업장 내 부상 또는 질병으로 이어질 가능성이 있었던 상황(이하 "아차사고"라 한다)을 확인한 경우에는 해당 사고를 일으킨 유해·위험요인을 위험성평가의 대상에 포함시켜야 한다. ③ 사업주는 사업장 내에서 법 제2조제2호의 중대재해가 발생한 때에는 지체 없이 중대재해의 원인이 되는 유해·위험요인에 대해 제15조제2항의 위험성평가를 실시하고, 그 밖의 사업장 내 유해·위험요인에 대해서는 제15조제3항의 위험성평가 재검토를 실시하여야 한다.

III. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 어선원 안전사고는 매년 발생*하고 있으며, 중대재해 처벌법 5인 이상 사업장 확대 시행('24.1)과 맞물려 어선에도 안전·보건 관리 체계 구축 마련에 대한 수요와 관심도가 급증하고 있음
 - * 어선 안전사고 사망·실종(명) : ('20) 60명 → ('21) 59명 → ('22) 56명 → ('23) 48명
- 안전·보건 및 중대재해 관리체계에 대한 현장 수용성을 높이기 위해 어선 사업장 대상으로 교육·컨설팅 등 적극 지원*하고 있으며,
 - * '23년부터 업종별 중대재해 표준매뉴얼 제작·배부(총 4,441부), 교육 및 컨설팅(총44회, 68개 조합 1,199명 참여), 안전보건표지 제작·배부 등 지원 중
- 또한, 노·사·정협의회(선원노련·수협·우리부·고용부)를 개최하여 어선 사업장 대표자 등과 지속적으로 소통하여 하위법령 제·개정안을 마련하였음
- 따라서 어선 사업주에 대한 재해예방 역량 강화 지원과 사회적 합의를 통해 마련한 제도적 기반을 어선 사업장에서도 충분히 수용이 가능할 것이며,
 - * 어선어업을 제외한 타산업 사업장에서는 이미 산업안전보건법에 따라 안전·보건 관리체계 및 재해예방 관리·감독에 대한 의무를 다하고 있음
- 규제 적용대상을 상시 어선원 5인 미만 영세 어선은 제외할 예정으로, 일정 수준 안전관리 여력을 보유한 피규제자(상시 5인 이상 어선 소유주)는 동 규제 준수가 가능할 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 어선안전조업법에 명시된 어선안전감독관(공무원)을 '25년 상반기에 채용할 예정이며, 해양수산부 소속 지방해양수산청(전국 11개소)에 지역별로 1명 이상 배치하여 어선 안전보건 관리체계에 대한 관리·감독 및 행정조사, 명령 등을 수행하여 행정적 집행이 충분히 가능함

- 또한, 전문지식 및 인프라 등을 보유한 수협중앙회 및 부처 산하기관 한국해양교통안전공단에서도 어선안전조업법 시행('25.1)에 대비하여 교육 및 현장지도 등의 업무를 수행하거나 조직 인력 확대 등 대응하고 있음

○ 재정적 집행가능성

- 수협중앙회 및 한국해양교통안전공단 등에서 어선어업 분야 중대 재해 업무를 수행하기 위한 업무를 담당하고 있어, 규제 집행에 대한 재정적 집행문제는 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 어선어업의 타산업 대비 높은 재해율과 안전관리체제 이원화로 인한 비효율적인 관리문제가 사회적 이슈로 대두
- 이에 노·사·정이 “어선원고용노동환경개선위원회*(경제사회노동위원회 산하)” 구성·운영을 통해 현 안전·보건 관리체제 개편에 합의('21.11)
 - * (운영기간) '20.11~'21.11(1년간) / (구성) 정부·노동계·경영계·공익 위원 등 10인
- 「어선안전조업법」 개정('24.1월 공포, ' 25.1월 시행)에 따라 어선원 안전·보건 관리기준 및 체계가 일원화됨
- 「어선안전조업법」 개정안 시행(25.1월) 대비, 동법 하위법령(시행령, 시행규칙 등) 제때 마련 추진('24.下)
 - 자체 연구용역('23.7.~12.)을 통한 노·사·정 협의회를 개최하여 이해관계자 의견 수렴 등을 통한 하위법령 개정안 및 고시 제정안 마련*
 - * ①어선안전조업법 시행령·시행규칙, ②어선원안전감독관 규정(대통령령), ③어선원 안전·보건 및 재해예방 기준(고시), ④연근해어선 위험성평가 지침(고시)

2. 향후 평가계획

- 어선원 안전·보건 및 재해예방 조치 등을 통한 어선 재해율 감소, 어업인 안전 확보에 기여했는지 여부를 평가할 예정임

3. 종합결론

- 어선어업 분야는 높은 재해율에도 불구하고 작업 환경의 특수성에 따라 안전·보건 체계에 대한 관리가 부재하였고, 산업안전보건법에 준하는 어선원 안전·보건 관리 체계의 신속한 제도적 기반 마련을 위해 해당 규제를 신설하는 것은 타당한 것으로 판단됨

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	위험성평가 시의 어선원 참여 조건 신설											
	2.규제조문	연근해어선 위험성평가 지침 제7조											
	3.위임법령	어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률 제28조											
	4.유형	신설	5.입법예고	2024.09.06~2024.10.18									
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ 어선원 안전·보건 관리를 일원화(고용부/해수부→해수부)하는 「어선안전조업법」이 개정*(‘24.1.2) 됨에 따라 법률 위임사항을 구체화 하는 하위법령 제개정 등 어선원 안전·보건 관리체계 구축을 위한 제도적 기반 마련 시급 * 「어선안전조업법」→「어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률」 ○ 육상사업장 준하는 어선원 안전·보건 관리체계 구축을 위한 제도적 기반 마련을 위해 적극적인 정부 개입 필요											
	7.규제내용	○ 어선소유자가 위험성평가 시 어선원 참여시키도록 함											
	8.피규제집단 및 이해관계자	○ 상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주 ○ 상시 어선원 5명 이상 어선에 소속된 어선원 <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주</td><td>2,791척(2023년도 기준)</td></tr><tr><td>이해관계자</td><td>상시 어선원 5명 이상 어선에 소속된 어선원</td><td>25,925명(2023년도 기준)</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	피규제자	상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주	2,791척(2023년도 기준)	이해관계자	상시 어선원 5명 이상 어선에 소속된 어선원	25,925명(2023년도 기준)
	유 형		인원수 또는 규모										
피규제자	상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주	2,791척(2023년도 기준)											
이해관계자	상시 어선원 5명 이상 어선에 소속된 어선원	25,925명(2023년도 기준)											
9.규제목표	○ 어선소유자가 위험성평가 실시할 때 어선원을 참여시켜 효율적인 안전·보건 관리체계를 마련하여 어선원의 안전과 생명을 보호를 위한 제도적 기반 마련 ○ 육상사업장에 준하는 어선원 맞춤 안전·보건 관리체계 구축 ○ 어선원재해 예방 및 대응 역량을 강화하여 안전한 어업환경 구축												
규제의 적정성	10.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가									
		해당없음	해당없음	해당없음									
	11.비용편익 분석 (정성분석)	○ 어선소유자가 위험성평가 시 해당 작업의 어선원을 참여시켜 내실있는 평가와 이행조치를 가능하게 함으로써, 어업 재해율을 낮추고 어선원의 안전·보건 증진에 기여함으로써 피규제자, 어업인 모두의 편익이 증가할 것으로 예상됨											

		○ 중대재해처벌법 적용 사업장이 5인 이상으로 확대 시행됨('24.1)에 따라 어선어업 작업 환경의 특수성 등을 고려하여 어선원 안전·보건 관리체계 마련을 위한 제도적 기반을 마련하고, 재해예방 관리·감독에 대한 피규제자의 현장 수용성을 높임으로써 중대재해사고 발생 시 사고대응 및 행정적, 사회적 비용을 최소화하는 등 장기적으로 피규제자의 편익이 증가할 것으로 예상됨		
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류	
		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제	미해당
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명·안전과 직접 관련된 규제	해당
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제	미해당
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제	
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제	
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제	
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제	
		일몰설정여부	일몰조문	연장여부
		미설정		
		일몰유형	일몰설정기간	일몰주기
	13. 우선허용·사후 규제 적용여부	해당없음		

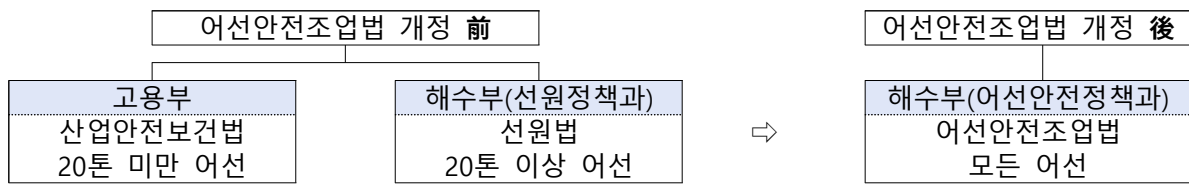
〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	제7조(어선원 참여) <u>어선소유자는 위험성평가를 실시할 때, 법 제28조제3항에 따라 다음 각 호에 해당하는 경우 해당 작업에 종사하는 어선원을 참여시켜야 한다.</u> 1. <u>유해·위험요인의 위험성 수준을 판단하는 기준을 마련하고, 유해·위험요인별로 허용 가능한 위험성 수준을 정하거나 변경하는 경우</u> 2. <u>해당 어선의 유해·위험요인을 파악하는 경우</u> 3. <u>유해·위험요인의 위험성이 허용 가능한 수준인지를 결정하는 경우</u> 4. <u>위험성 감소대책을 수립하여 실행하는 경우</u> 5. <u>위험성 감소대책 실행이 이루어지는지를 확인하는 경우</u>

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- (현황) 관리체계 이원화, 안전보건기준 미비 등으로 어선어업의 어선원 안전·보건 분야는 오랜기간 관리 사각지대로 유지
 - 「어선안전조업법」을 「어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률」로 개정('24.1.2. '25.1.3. 시행) 하여 어선원 안전·보건 관리를 해수부로 일원화



- (문제점) 높은 재해율과 지속적인 인명피해에도 불구하고 어선원재해 예방을 위한 법령, 인력, 예산 등 관리체계는 사실상 전무한 상황

* 사망만인율(13.87‰)은 전산업(1.09) 대비 **14.23배** / 산업재해율(6.19%)은 전산업(0.62) 대비 **10.02배**

- '23년 해양사고 3,092건 중 어선사고가 66%(2,047건)이며, 어선원 재해 416건(1.1건/1일)로 사망자 78명 발생
- 개정법률 시행('25.1.3) 前 법률에서 위임한 사항 및 어선어업 분야 특성을 고려한 관련 하위법령 마련 등 관리체계 구축 시급
- (정부개입의 필요성) 헌법 제34조제6항에 따라 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 함
 - 어선어업 분야는 높은 재해율 등에도 불구하고 근로환경의 특수성 및 정부의 이원화된 관리체계 등으로 안전·보건 관리 사각지대로 유지
 - 육상사업장(산업안전보건법)에 준하는 어선원 안전·보건 관리체계의 신속한 제도적 기반 마련*을 위해 적극적인 정부 개입 필요

* (산안법) 육상사업장 위주 → (어선안전조업법) 어선어업 분야에 부합한 제도 마련

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

< 대안명 : 위험성평가 시의 어선원 참여 조건 신설 >

- (내용) 어선소유주가 위험성평가 실시할 때, 해당작업의 어선원 참여 의무
- (선택근거) 사업장 위험성평가에 관한 지침에 준하여 어선소유주가 위험성평가 시 유해·위험요인 기준마련 등 해당작업의 실무자가 참여하도록하여 실질적인 대책 수립·이행이 가능

→ 어선 현장에 적용가능한 위험성 감소대책 마련 및 조치함으로써, 어선원 중대재해사고 예방 및 어선원 재해율 감소 기대

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
수협중앙회 (어선소유자 대표)	어선원 안전·보건 체계 마련을 위한 어선원 안전·보건 분야 노사정협의회 주기적 개최	하위법령 개정안에 동의	합의된 개정안 입법절차 추진
전국해상선원노동조합연맹 (어선원 대표)	* 장소 : 세종, 일시 : (1차) '23.9.14 / (2차) '23.10.30 / (3차) '23.11.30 / (4차) '23.12.6 / (5차) '23.12.14	하위법령 개정안에 동의	합의된 개정안 입법절차 추진
어선소유자 및 선장	행정예고('24.9.6~10.18) 및 전국 7개 권역 지역설명회('24.10.10~30) 실시	해당 규제 관련 제시 의견 없음	해당 규제 관련 제시 의견 없음

3. 규제목표

- 어선원 안전·보건 및 재해예방 관리·감독 체계의 신속한 제도적 기반 마련으로 어업 재해율을 낮추고 어선원의 안전·보건 증진에 기여함

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 본 규제는 어선소유자가 위험성평가 시 해당작업의 어선원을 참여시켜 현장 수용성이 높은 유해·위험요인 기준 및 위험성대책 등을 수립하여, 근로자(어선원)의 안전·건강 확보 등을 위한 관리체계를 마련하고자 하는 것임
- 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부고시) 상에 명시된 안전·보건 관리체계를 어선안전조업법 하위법령에 일원화하여 어선어업 사업장에 적용하려는 것으로,
- 어선원 재해율을 낮추고, 사망·실종 등 중대재해 사고 예방을 위한 관리체계 마련을 위한 제도적 기반으로 목적·수단 간 타당성이 적정함

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

- 기술기준이나 시험·검사·인증 등과 관련된 사항이 아님

- 경쟁영향평가

- 어선원의 중대재해 사고 예방 등 안전·보건 관리체계 마련을 위한 것으로 기업의 경쟁에 미치는 영향은 없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가

- 본 규제는 산업안전보건법 및 관련 하위법령 등에 명시된 안전·보건 관리체계를 준용하여 노·사·정 합의를 통해 개정안을 마련하였고, 상시 어선원 5인 이상 어선에 공통적으로 적용되는 사항으로 중소기업의 경영 및 기업활동에 영향이 없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	해당없음
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

- 해당없음

- 시장유인적 규제설계

- 시장 진입제한 및 사업자간 경쟁 제한적 규제에 해당하지 않고, 신산업 분야와 관련이 없어 시장유인적 규제 설계에 해당사항이 없음

- 일몰설정 여부

- 어선원의 재해 예방 및 안전·보건 증진을 위한 것으로 일몰을 설정하지 않는 것이 타당한 것으로 판단됨

- 우선허용·사후규제 적용 여부

- 어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
유연한 분류 체계		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
네거티브 리스트		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
사후 평가관리		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
규제 샌드박스		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

- (국제) 국제노동기구(ILO) 어선원노동협약(C-188) 및 국제해사기구(IMO) 어선안전협약(일명 케이프타운협약)
- (유럽연합) Directive 93/103/EC(지침) / 1993.11.23부터 어선에서의 작업에 대한 최소 안전 및 건강 요건에 관한 지침 시행
- * 어선소유자의 위생유지, 선박장비 유지보수 등 안전·보건 조치 의무사항 등 포함

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
—	—	

○ 타법사례

- 사업장 위험성평가에 관한 지침에 의거 사업주는 위험성평가 시 근로자 참여시키도록 의무함

사업장 위험성평가에 관한 지침
제6조(근로자 참여) 사업주는 위험성평가를 실시할 때, 법 제36조제2항에 따라 다음 각 호에 해당하는 경우 해당 작업에 종사하는 근로자를 참여시켜야 한다. 1. 유해·위험요인의 위험성 수준을 판단하는 기준을 마련하고, 유해·위험요인별로 허용 가능한 위험성 수준을 정하거나 변경하는 경우 2. 해당 사업장의 유해·위험요인을 파악하는 경우 3. 유해·위험요인의 위험성이 허용 가능한 수준인지 여부를 결정하는 경우 4. 위험성 감소대책을 수립하여 실행하는 경우 5. 위험성 감소대책 실행 여부를 확인하는 경우

III. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 어선원 안전사고는 매년 발생*하고 있으며, 중대재해 처벌법 5인 이상 사업장 확대 시행('24.1)과 맞물려 어선에도 안전·보건 관리체계 구축 마련에 대한 수요와 관심도가 급증하고 있음

* 어선 안전사고 사망·실종(명) : ('20) 60명 → ('21) 59명 → ('22) 56명 → ('23) 48명

- 안전·보건 및 중대재해 관리체계에 대한 현장 수용성을 높이기 위해 어선 사업장 대상으로 교육·컨설팅 등 적극 지원*하고 있으며,

* '23년부터 업종별 중대재해 표준매뉴얼 제작·배부(총 4,441부), 교육 및 컨설팅(총44회, 68개 조합 1,199명 참여), 안전보건표지 제작·배부 등 지원 중

- 또한, 노·사·정협의회(선원노련·수협·우리부·고용부)를 개최하여 어선 사업장 대표자 등과 지속적으로 소통하여 하위법령 제·개정안을 마련하였음

- 따라서 어선 사업주에 대한 재해예방 역량 강화 지원과 사회적 합의를 통해 마련한 제도적 기반을 어선 사업장에서도 충분히 수용이 가능할 것이며,

* 어선어업을 제외한 타산업 사업장에서는 이미 산업안전보건법에 따라 안전·보건 관리체계 및 재해예방 관리·감독에 대한 의무를 다하고 있음

- 규제 적용대상을 상시 어선원 5인 미만 영세 어선은 제외할 예정으로, 일정 수준 안전관리 여력을 보유한 피규제자(상시 5인 이상 어선 소유주)는 동 규제 준수가 가능할 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 어선안전조업법에 명시된 어선안전감독관(공무원)을 '25년 상반기에 채용할 예정이며, 해양수산부 소속 지방해양수산청(전국 11개소)에 지역별로 1명 이상 배치하여 어선 안전보건 관리체계에 대한 관리·감독 및 행정조사, 명령 등을 수행하여 행정적 집행이 충분히 가능함

- 또한, 전문지식 및 인프라 등을 보유한 수협중앙회 및 부처 산하기관 한국해양교통안전공단에서도 어선안전조업법 시행('25.1)에 대비하여 교육 및 현장지도 등의 업무를 수행하거나 조직 인력 확대 등 대응하고 있음

○ 재정적 집행가능성

- 수협중앙회 및 한국해양교통안전공단 등에서 어선어업 분야 중대 재해 업무를 수행하기 위한 업무를 담당하고 있어, 규제 집행에 대한 재정적 집행문제는 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 어선어업의 타산업 대비 높은 재해율과 안전관리체제 이원화로 인한 비효율적인 관리문제가 사회적 이슈로 대두
- 이에 노·사·정이 “어선원고용노동환경개선위원회*(경제사회노동위원회 산하)” 구성·운영을 통해 현 안전·보건 관리체제 개편에 합의('21.11)
* (운영기간) '20.11~'21.11(1년간) / (구성) 정부·노동계·경영계·공익 위원 등 10인
- 「어선안전조업법」 개정('24.1월 공포, ' 25.1월 시행)에 따라 어선원 안전·보건 관리기준 및 체계가 일원화됨
- 「어선안전조업법」 개정안 시행(25.1월) 대비, 동법 하위법령(시행령, 시행규칙 등) 제때 마련 추진('24.下)
- 자체 연구용역('23.7.~12.)을 통한 노·사·정 협의회를 개최하여 이해관계자 의견 수렴 등을 통한 하위법령 개정안 및 고시 제정안 마련*
- * ①어선안전조업법 시행령·시행규칙, ②어선원안전감독관 규정(대통령령), ③어선원 안전·보건 및 재해예방 기준(고시), ④연근해어선 위험성평가 지침(고시)

2. 향후 평가계획

- 어선원 안전·보건 및 재해예방 조치 등을 통한 어선 재해율 감소, 어업인 안전 확보에 기여했는지 여부를 평가할 예정임

3. 종합결론

- 어선어업 분야는 높은 재해율에도 불구하고 작업 환경의 특수성에 따라 안전·보건 체계에 대한 관리가 부재하였고, 산업안전보건법에 준하는 어선원 안전·보건 관리 체계의 신속한 제도적 기반 마련을 위해 해당 규제를 신설하는 것은 타당한 것으로 판단됨

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	위험성평가의 방법, 절차 및 시기								
	2.규제조문	연근해어선 위험성평가 지침 제8조~제11조, 제16조								
	3.위임법령	어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률 제28조								
	4.유형	신설	5.입법예고	2024.09.06~2024.10.18						
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ 어선원 안전·보건 관리를 일원화(고용부/해수부→해수부)하는 「어선안전조업법」이 개정*('24.1.2) 됨에 따라 법률 위임사항을 구체화 하는 하위법령 제개정 등 어선원 안전·보건 관리체계 구축을 위한 제도적 기반 마련 시급 * 「어선안전조업법」→「어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률」 ○ 육상사업장 준하는 어선원 안전·보건 관리체계 구축을 위한 제도적 기반 마련을 위해 적극적인 정부 개입 필요								
	7.규제내용	○ 위험성평가의 방법 및 절차 ○ 위험성평가 사전준비 사항 ○ 어선소유자 및 어선관리감독자의 어선 내 유해·위험 요인 파악 의무 ○ 위험성평가의 실시 시기								
	8.피규제집단 및 이해관계자	○ 상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주 <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주</td><td>2,791척(2023년 기준)</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	피규제자	상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주	2,791척(2023년 기준)
	유 형		인원수 또는 규모							
피규제자	상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주	2,791척(2023년 기준)								
9.도입목표 및 기대효과	○ 위험성평가의 방법 및 절차, 사전준비 사항, 실시 시기 등을 규정하여, 위험성평가의 올바른 이행과 효율적인 관리체계 마련으로 어선원의 안전과 생명을 보호를 위한 제도적 기반 마련 ○ 육상사업장에 준하는 어선원 맞춤형 안전·보건 관리체계 구축 ○ 어선원재해 예방 및 대응 역량을 강화하여 안전한 어업환경 구축									
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용					
		피규제자								
		피규제자 이외								
		정성분석								
		주요내용	○ '어선원 안전보건 및 재해예방 기준'의 안전 및 보건조치 안건에서 일괄 식별·추정하였음							

	11.영향평가 여부	기술영향평가		경쟁영향평가		중기영향평가	
		해당없음		해당없음		해당없음	
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류				
		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제				미해당
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명 · 안전과 직접 관련된 규제				해당
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제				미해당
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제				
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제				
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제				
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제				
		일몰설정여부		일몰조문		연장여부	
		미설정					
		일몰유형		일몰설정기간		일몰주기	
	13.우선허용 · 사후 규제 적용여부	해당없음					
	14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용		
		적용					
15.규제정비 계획	연근해어선 위험성평가 지침 안 제8조~제11조, 제16조 등 전체 조문 대상						

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
〈 신 설 〉	제8조(위험성평가의 방법) ① 어선소유자는 다음과 같은 방법으로 위험성평가를 실시해야 한다. 1. 어선관리감독자 등 해당 어선에서 안전·보건에 관한 업무를 총괄 관리하는 사람에게 위험성평가의 실시를 총괄 관리하게 할 것 2. 유해·위험요인을 파악하고 그 결과에 따른 개선조치를 시행할 것 3. 기계·기구, 설비 등과 관련된 위험성평가에는 해당 기계·기구, 설비 등에 전문 지식을 갖춘 사람을 참여하게 할 것 ② 어선소유자는 제1항에서 정하고 있는 사람에 대해 위험성평가를 실시하기 위해 필요한 교육을 실시해야 한다. 이 경우 위험성평가에 대해 외부에서 교육을 받았거나, 관련 학문을 전공하여 관련 지식이 풍부한 경우에는 필요한 부분만 교육을 실시하거나 교육을 생략할 수 있다. ③ 어선소유자는 위험성평가를 실시하는 경우에는 어선원 안전·보건 전문가 또는 전문기관의 컨설팅을 받을 수 있다. ④ 어선소유자가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 제도를 이행한 경우에는 그 부분에 대해서 이 고시에 따른 위험성평가를 실시한 것으로 본다. 1. 「산업안전보건법」 제36조에 따른 위험성평가

현행	개정안
	2. 「산업안전보건법」 제47조에 따른 안전보건진단(위험성평가 방법을 적용한 경우에 한정한다) 3. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제4조제3호에 따른 어선 내 유해·위험 요인의 확인 및 개선에 필요한 조치 ⑤ 어선소유자는 어선의 규모와 특성 등을 고려하여 다음 각 호의 위험성평가 방법 중 한 가지 이상을 선정하여 위험성평가를 실시할 수 있다. 1. 위험 가능성과 중대성을 조합한 빈도·강도법 2. 체크리스트(Check list)법 3. 위험성 수준 3단계(저·중·고) 판단법 4. 핵심요인 기술(One Point Sheet)법 5. 그 외 「산업안전보건법 시행규칙」 제50조제1항제2호 각 목의 방법
< 신설 >	제9조(위험성평가의 절차) 어선소유자는 위험성평가를 다음의 절차에 따라 실시해야 한다. 1. 사전준비 2. 유해·위험요인 파악 3. 위험성 결정 4. 위험성 감소대책 수립 및 실행 5. 위험성평가 실시내용 및 결과에 관한 기록 및 보존
< 신설 >	제10조(사전준비) ① 어선소유자는 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 최초 위험성평가지 다음 각 호

현행	개정안
< 신설 >	의 사항이 포함된 위험성평가 실시 규정을 작성하고, 지속적으로 관리해야 한다. 1. 평가의 목적 및 방법 2. 평가담당자 및 책임자의 역할 3. 평가시기 및 절차 4. 어선원에 대한 참여·공유방법 및 유의사항 5. 결과의 기록·보존 ② 어선소유자는 위험성평가를 실시하기 전에 다음 각 호의 사항을 확정해야 한다. 1. 위험성의 수준과 그 수준을 판단하는 기준 2. 허용 가능한 위험성의 수준(이 경우 법에서 정한 기준 이상으로 위험성의 수준을 정해야 한다) ③ 어선소유자는 다음 각호의 어선안전정보를 미리 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다. 1. 작업표준, 작업절차 등에 관한 정보 2. 기계·기구, 설비 등의 사양서 3. 기계·기구, 설비 등의 공정 흐름과 작업 주변의 환경에 관한 정보 4. 어선원재해 사례 및 통계 등에 관한 정보 5. 어선원의 건강진단 결과에 관한 정보 6. 그 밖에 위험성평가에 참고가 되는 자료 등 제11조(유해·위험요인 파악) 어선소유자 및 어선관리감독자는 어선 내의

현행	개정안
< 신설 >	유해·위험요인을 파악해야 한다. 이때 업종, 규모 등 해당 어선의 실정에 따라 다음 각 호의 방법 중 어느 하나 이상의 방법을 사용하되, 특별한 사정이 없으면 제1호에 따른 방법을 포함해야 한다. 1. 어선 순회점검 방법 2. 어선원들의 상시적 제안 방법 3. 설문조사·인터뷰 등 청취조사 방법 4. 건강진단 결과 등 안전·보건 정보 파악이나 제공 등의 방법 5. 안전보건 체크리스트 활용 방법 6. 그 밖에 어선의 특성에 적합한 방법 제16조(위험성평가의 실시 시기) ① 어선소유자는 해당 어선을 인수받은 날부터 1개월이 되는 날까지 제6조제1항에 따라 위험성평가의 대상이 되는 유해·위험요인에 대한 최초 위험성평가를 시작해야 한다. ② 어선소유자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 추가적인 유해·위험요인이 생기는 경우에는 해당 유해·위험요인에 대한 수시 위험성평가를 실시해야 한다. 다만, 제5호에 해당하는 경우에는 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전에 실시해야 한다. 1. 어선의 구조 변경 2. 기계·기구, 설비, 어구 등의 신규 도입 또는 변경 3. 기계·기구, 설비, 어구 등의 정비

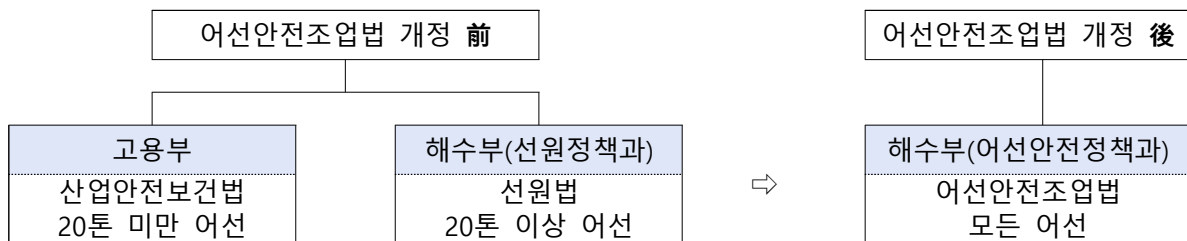
현 행	개 정 안
	또는 보수(주기적·반복적 작업으로서 이미 위험성평가를 실시한 경우에는 제외) 4. 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경 5. 어선원중대재해 발생 6. 그 밖에 어선소유자가 필요하다고 판단한 경우 ③ 어선소유자는 다음 각 호의 사항을 고려하여 제1항에 따라 실시한 위험성평가의 결과에 대한 적정성을 1년마다 정기적으로 재검토(이때, 해당 기간 내 제2항에 따라 실시한 위험성평가의 결과가 있는 경우 함께 적정성을 재검토해야 한다)해야 한다. 재검토 결과 허용 가능한 위험성 수준이 아니라고 인정된 유해·위험 요인에 대해서는 제13조에 따라 위험성 감소대책을 수립하여 실행해야 한다. 1. 기계·기구, 설비 등의 기간 경과에 의한 성능 저하 2. 어선원의 교체 등에 수반하는 안전·보건과 관련되는 지식 또는 경험의 변화 3. 안전·보건과 관련되는 새로운 지식의 습득 4. 현재 수립되어 있는 위험성 감소대책의 유효성 등 ④ 어선소유자가 사업장의 상시적인 위험성평가를 위해 다음 각 호의 사항을 이행하는 경우 제2항과 제3항의 수시평가와 정기평가를 실시한 것

현 행	개 정 안
	으로 본다. 1. 매월 1회 이상 어선원 제안제도 활용, 아차사고 확인, 어선 순회점검 등을 통해 어선 내 유해·위험요인을 발굴하여 제12조의 위험성 결정 및 제13조의 위험성 감소대책을 수립·실행할 것 2. 매 출항 시 제1호의 실시 결과에 따라 작업 중 준수 사항 및 주의 사항을 출항 전 안전점검회의 등을 통해 어선원들과 공유할 것

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- (현황) 관리체계 이원화, 안전보건기준 미비 등으로 어선어업의 어선원 안전·보건 분야는 오랜기간 관리 사각지대로 유지
 - 「어선안전조업법」을 「어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률」로 개정('24.1.2. '25.1.3. 시행) 하여 어선원 안전·보건 관리를 해수부로 일원화



- (문제점) 높은 재해율과 지속적인 인명피해에도 불구하고 어선원재해 예방을 위한 법령, 인력, 예산 등 관리체계는 사실상 전무한 상황

* 사망만인율(13.87‰)은 전산업(1.09) 대비 **14.23배** / 산업재해율(6.19%)은 전산업(0.62) 대비 **10.02배**

- '23년 해양사고 3,092건 중 어선사고가 66%(2,047건)이며, 어선원 재해 416건(1.1건/1일)로 사망자 78명 발생
- 개정법률 시행('25.1.3) 前 법률에서 위임한 사항 및 어선어업 분야 특성을 고려한 관련 하위법령 마련 등 관리체계 구축 시급
- (정부개입의 필요성) 헌법 제34조제6항에 따라 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 함
 - 어선어업 분야는 높은 재해율 등에도 불구하고 근로환경의 특수성 및 정부의 이원화된 관리체계 등으로 안전·보건 관리 사각지대로 유지
 - 육상사업장(산업안전보건법)에 준하는 어선원 안전·보건 관리체계의 신속한 제도적 기반 마련*을 위해 적극적인 정부 개입 필요

* (산안법) 육상사업장 위주 → (어선안전조업법) 어선어업 분야에 부합한 제도 마련

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

○ 규제대안의 내용

규제대안1	대안명	위험성평가의 방법, 절차 및 시기
	내용	위험성평가 시 방법, 절차 및 시기 등을 구체적으로 명시하여 체계적인 안전·보건 관리체계 마련
규제대안2	대안명	현행 유지
	내용	어선 사업장에 부합한 위험성평가 방법 및 절차 등 부재

○ 규제대안의 비교

구분	장점	단점
규제대안1	어선 사업장에 부합한 위험성평가의 절차, 방법 및 시기 등을 규정하여 체계적인 어선원 안전·보건 관리	상대적으로 적음
규제대안2	-	어선 사업장에 대한 위험성평가 방법, 절차 등 어선원 안전·보건 조치사항에 대한 구체적인 내용 부재로 실효성 한계

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
수협중앙회 (어선소유자 대표)	어선원 안전·보건 체계 마련을 위한 어선원 안전·보건 분야 노사정협의회 주기적 개최	하위법령 개정안에 동의	합의된 개정안 입법절차 추진
전국해상선원노동조합연맹 (어선원 대표)	* 장소 : 세종, 일시 : (1차) '23.9.14 / (2차) '23.10.30 / (3차) '23.11.30 / (4차) '23.12.6 / (5차) '23.12.14	하위법령 개정안에 동의	합의된 개정안 입법절차 추진
어선소유자 및 선장	행정예고('24.9.6~10.18) 및 전국 7개 권역 지역설명회('24.10.10~30) 실시	해당 규제 관련 제시 의견 없음	해당 규제 관련 제시 의견 없음

③ 대안의 선택 및 근거

- 그간 높은 어선 재해율에도 불구하고 위험성평가, 안전·보건 관리체계 구축 등 산업안전보건법 등에 육상 사업장 위주로 명시되어 있어 어선 사업장은 제대로 이행되기 어려웠음

- 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시)를 준용하여 어선 사업장에 부합한 위험성평가 절차, 방법 및 시기 등을 마련하고자 함

3. 규제목표

- 위험성평가에 대한 구체적인 절차, 방법 등을 규정하여 어선원 안전·보건 및 재해예방 관리·감독 체계의 신속한 제도적 기반 마련으로 어업 재해율을 낮추고 어선원의 안전·보건 증진에 기여함

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 본 규제는 위험성평가 실시할 때 필요한 방법, 절차, 시기 등을 구체화하여, 어선원의 안전과 건강 확보를 위한 관리체계를 마련하고자 하는 것임
- 어선 안전의 유해·위험 요인을 발굴하여 위험을 개선시키는 위험성평가의 결과를 토대로 중대사고 예방을 도모하고,
- 어선원 재해사고 발생 시 사고원인 등을 분석하여 문제점을 개선하기 위해 과거 자료를 기록·보존하려는 것으로써,
- 어선원 재해율을 낮추고, 사망·실종 등 중대재해 사고 예방을 위한 관리체계 마련을 위한 제도적 기반으로 목적·수단 간 타당성이 적정함

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가
 - 기술기준이나 시험·검사·인증 등과 관련된 사항이 아님

- 경쟁영향평가

- 어선원의 중대재해 사고 예방 등 안전·보건 관리체계 마련을 위한 것으로 기업의 경쟁에 미치는 영향은 없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가

- 본 규제는 산업안전보건법 안전·보건 관리체계를 준용하여 노·사·정 합의를 통해 개정안을 마련하였고, 상시 어선원 5인 이상 어선에 공통적으로 적용되는 사항으로 중소기업의 경영 및 기업활동에 영향이 없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	해당없음
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

- 해당없음

- 시장유인적 규제설계

- 시장 진입제한 및 사업자간 경쟁 제한적 규제에 해당하지 않고, 신산업 분야와 관련이 없어 시장유인적 규제 설계에 해당사항이 없음

- 일몰설정 여부

- 어선원의 재해 예방 및 안전·보건 증진을 위한 것으로 일몰을 설정하지 않는 것이 타당한 것으로 판단됨

- 우선허용·사후규제 적용 여부

- 어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
유연한 분류 체계		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
네거티브 리스트		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
사후 평가관리		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
규제 샌드박스		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

- (국제) 국제노동기구(ILO) 어선원노동협약(C-188) 및 국제해사기구(IMO) 어선안전협약(일명 케이프타운협약)
- (유럽연합) Directive 93/103/EC(지침) / 1993.11.23부터 어선에서의 작업에 대한 최소 안전 및 건강 요건에 관한 지침 시행
- * 어선소유자의 위생유지, 선박장비 유지보수 등 안전·보건 조치 의무사항 등 포함

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
—	—	

○ 타법사례

- 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용부 고시)에 따라 위험성평가의 방법·절차 등을 규정하고 있음

사업장 위험성평가에 관한 지침
제7조(위험성평가의 방법) ① 사업주는 다음과 같은 방법으로 위험성평가를 실시하여야 한다. 1. 안전보건관리책임자 등 해당 사업장에서 사업의 실시를 총괄 관리하는 사람에게 위험성평가의 실시를 총괄 관리하게 할 것 2. 사업장의 안전관리자, 보건관리자 등이 위험성평가의 실시에 관하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 지도·조언하게 할 것 3. 유해·위험요인을 파악하고 그 결과에 따른 개선조치를 시행할 것 4. 기계·기구, 설비 등과 관련된 위험성평가에는 해당 기계·기구, 설비 등에 전문 지식을 갖춘 사람을 참여하게 할 것 5. 안전·보건관리자의 선임의무가 없는 경우에는 제2호에 따른 업무를 수행할 사람을 지정하는 등 그 밖에 위험성평가를 위한 체제를 구축할 것 ② 사업주는 제1항에서 정하고 있는 자에 대해 위험성평가를 실시하기 위해 필요한 교육을 실시하여야 한다. 이 경우 위험성평가에 대해 외부에서 교육을 받았거나, 관련학문을 전공하여 관련 지식이 풍부한 경우에는 필요한 부분만 교육을 실시하거나 교육을 생략할 수 있다. ③ 사업주가 위험성평가를 실시하는 경우에는 산업안전·보건 전문가 또는 전문기관의 컨설팅을 받을 수 있다. ④ 사업주가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제도를 이행한 경우에는 그 부분에 대하여 이 고시에 따른 위험성평가를 실시한 것으로 본다. 1. 위험성평가 방법을 적용한 안전·보건진단(법 제47조) 2. 공정안전보고서(법 제44조). 다만, 공정안전보고서의 내용 중 공정위험성 평가서가 최대 4년 범위 이내에서 정기적으로 작성된 경우에 한한다. 3. 근골격계부담작업 유해요인조사(안전보건규칙 제657조부터 제662조까지) 4. 그 밖에 법과 이 법에 따른 명령에서 정하는 위험성평가 관련 제도 ⑤ 사업주는 사업장의 규모와 특성 등을 고려하여 다음 각 호의 위험성평가 방법 중 한 가지 이상을 선정하여 위험성평가를 실시할 수 있다. 1. 위험 가능성과 중대성을 조합한 빈도·강도법 2. 체크리스트(Checklist)법 3. 위험성 수준 3단계(저·중·고) 판단법 4. 핵심요인 기술(One Point Sheet)법

5. 그 외 규칙 제50조제1항제2호 각 목의 방법
제8조(위험성평가의 절차) 사업주는 위험성평가를 다음의 절차에 따라 실시하여야 한다. 다만, 상시 근로자 5인 미만 사업장(건설공사의 경우 1억원 미만)의 경우 제1호의 절차를 생략할 수 있다. 1. 사전준비 2. 유해·위험요인 파악 3. 삭제 4. 위험성 결정 5. 위험성 감소대책 수립 및 실행 6. 위험성평가 실시내용 및 결과에 관한 기록 및 보존
제9조(사전준비) ① 사업주는 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 최초 위험성평가지 다음 각 호의 사항이 포함된 위험성평가 실시규정을 작성하고, 지속적으로 관리하여야 한다. 1. 평가의 목적 및 방법 2. 평가담당자 및 책임자의 역할 3. 평가시기 및 절차 4. 근로자에 대한 참여·공유방법 및 유의사항 5. 결과의 기록·보존 ② 사업주는 위험성평가를 실시하기 전에 다음 각 호의 사항을 확정하여야 한다. 1. 위험성의 수준과 그 수준을 판단하는 기준 2. 허용 가능한 위험성의 수준(이 경우 법에서 정한 기준 이상으로 위험성의 수준을 정하여야 한다) ③ 사업주는 다음 각 호의 사업장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다. 1. 작업표준, 작업절차 등에 관한 정보 2. 기계·기구, 설비 등의 사양서, 물질안전보건자료(MSDS) 등의 유해·위험요인에 관한 정보 3. 기계·기구, 설비 등의 공정 흐름과 작업 주변의 환경에 관한 정보 4. 법 제63조에 따른 작업을 하는 경우로서 같은 장소에서 사업의 일부 또는 전부를 도급을 주어 행하는 작업이 있는 경우 혼재 작업의 위험성 및 작업 상황 등에 관한 정보 5. 재해사례, 재해통계 등에 관한 정보 6. 작업환경측정결과, 근로자 건강진단결과에 관한 정보 7. 그 밖에 위험성평가에 참고가 되는 자료 등
제10조(유해·위험요인 파악) 사업주는 사업장 내의 제5조의2에 따른 유해·위험요인을 파악하여야 한다. 이때 업종, 규모 등 사업장 실정에 따라 다음 각 호의 방법 중 어느 하나 이상의 방법을 사용하되, 특별한 사정이 없으면 제1호에 의한 방법을 포함하여야 한다. 1. 사업장 순회점검에 의한 방법 2. 근로자들의 상시적 제안에 의한 방법 3. 설문조사·인터뷰 등 청취조사에 의한 방법 4. 물질안전보건자료, 작업환경측정결과, 특수건강진단결과 등 안전보건 자료에 의한 방법 5. 안전보건 체크리스트에 의한 방법 6. 그 밖에 사업장의 특성에 적합한 방법
제15조(위험성평가의 실시 시기) ① 사업주는 사업이 성립된 날(사업 개시일을 말하며, 건설업의 경우 실착공일을 말한다)로부터 1개월이 되는 날까지 제5조의2제1항에 따라 위험성평가의 대상이 되는 유해·위험요인에 대한 최초 위험성평가의 실시에 착수하여야 한다. 다만, 1개월 미만의 기간 동안 이루어지는 작업 또는 공사의 경우에는 특별한 사정이 없는 한 작업 또는 공사 개시 후 지체 없이 최초 위험성평가를 실시하여야 한다. ② 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 추가적인 유해·위험요인이 생기는 경우에는 해당 유해·위험요인에 대한 수시 위험성평가를 실시하여야 한다. 다만, 제5호에 해당하는 경우에는 재해 발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전에 실시하여야 한다. 1. 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체 2. 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경 3. 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적·반복적 작업으로서 이미 위험성평가를 실시한 경우에는 제외) 4. 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경 5. 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정한다) 발생 6. 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우 ③ 사업주는 다음 각 호의 사항을 고려하여 제1항에 따라 실시한 위험성평가의 결과에 대한 적정성을 1년마다 정기적으로 재검토(이때, 해당 기간 내 제2항에 따라 실시한 위험성평가의 결과가 있는 경우 함께 적정성을 재검토하여야 한다)하여야 한다. 재검토 결과 허용 가능한 위험성 수준이 아니라고 검토된 유해·위험요인에 대해서는 제12조에 따라 위험성 감소대책을 수립하여 실행하여야 한다. 1. 기계·기구, 설비 등의 기간 경과에 의한 성능 저하 2. 근로자의 교체 등에 수반하는 안전·보건과 관련되는 지식 또는 경험의 변화

3. 안전·보건과 관련되는 새로운 지식의 습득
4. 현재 수립되어 있는 위험성 감소대책의 유효성 등
- ④ 사업주가 사업장의 상시적인 위험성평가를 위해 다음 각 호의 사항을 이행하는 경우 제2항과 제3항의 수시평가와 정기평가를 실시한 것으로 본다.
 1. 매월 1회 이상 근로자 제안제도 활용, 아차사고 확인, 작업과 관련된 근로자를 포함한 사업장 순회점검 등을 통해 사업장 내 유해·위험요인을 발굴하여 제11조의 위험성결정 및 제12조의 위험성 감소대책 수립·실행을 할 것
 2. 매주 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자, 관리감독자 등(도급사업주의 경우 수급사업장의 안전·보건 관련 관리자 등을 포함한다)을 중심으로 제1호의 결과 등을 논의·공유하고 이행상황을 점검할 것
 3. 매 작업일마다 제1호와 제2호의 실시결과에 따라 근로자가 준수하여야 할 사항 및 주의하여야 할 사항을 작업 전 안전점검회의 등을 통해 공유·주지할 것

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 위험성평가의 방법, 절차 및 시기>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 5,689.67백만

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2024	2025	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안 1 : 위험성평가의 방법, 절차 및 시기				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	5,689.67		5,689.67
	간접			
피규제 일반국민		346.06		346.06
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		6,035.73		6,035.73
기업순비용		5,689.67	연간균등순비용	719.05

III. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 어선원 안전사고는 매년 발생*하고 있으며, 중대재해 처벌법 5인 이상 사업장 확대 시행('24.1)과 맞물려 어선에도 안전·보건 관리 체계 구축 마련에 대한 수요와 관심도가 급증하고 있음
 - * 어선 안전사고 사망·실종(명) : ('20) 60명 → ('21) 59명 → ('22) 56명 → ('23) 48명
- 안전·보건 및 중대재해 관리체계에 대한 현장 수용성을 높이기 위해 어선 사업장 대상으로 교육·컨설팅 등 적극 지원*하고 있으며,
 - * '23년부터 업종별 중대재해 표준매뉴얼 제작·배부(총 4,441부), 교육 및 컨설팅(총44회, 68개 조합 1,199명 참여), 안전보건표지 제작·배부 등 지원 중
- 또한, 노·사·정협의회(선원노련·수협·우리부·고용부)를 개최하여 어선 사업장 대표자 등과 지속적으로 소통하여 하위법령 제·개정안을 마련하였음
- 따라서 어선 사업주에 대한 재해예방 역량 강화 지원과 사회적 합의를 통해 마련한 제도적 기반을 어선 사업장에서도 충분히 수용이 가능할 것이며,
 - * 어선어업을 제외한 타산업 사업장에서는 이미 산업안전보건법에 따라 안전·보건 관리체계 및 재해예방 관리·감독에 대한 의무를 다하고 있음
- 규제 적용대상을 상시 어선원 5인 미만 영세 어선은 제외할 예정으로, 일정 수준 안전관리 여력을 보유한 피규제자(상시 5인 이상 어선 소유주)는 동 규제 준수가 가능할 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 어선안전조업법에 명시된 어선안전감독관(공무원)을 '25년 상반기에 채용할 예정이며, 해양수산부 소속 지방해양수산청(전국 11개소)에 지역별로 1명 이상 배치하여 어선 안전보건 관리체계에 대한 관리·감독 및 행정조사, 명령 등을 수행하여 행정적 집행이 충분히 가능함

- 또한, 전문지식 및 인프라 등을 보유한 수협중앙회 및 부처 산하기관 한국해양교통안전공단에서도 어선안전조업법 시행('25.1)에 대비하여 교육 및 현장지도 등의 업무를 수행하거나 조직 인력 확대 등 대응하고 있음

○ 재정적 집행가능성

- 수협중앙회 및 한국해양교통안전공단 등에서 어선어업 분야 중대 재해 업무를 수행하기 위한 업무를 담당하고 있어, 규제 집행에 대한 재정적 집행문제는 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 어선어업의 타산업 대비 높은 재해율과 안전관리체제 이원화로 인한 비효율적인 관리문제가 사회적 이슈로 대두
- 이에 노·사·정이 “어선원고용노동환경개선위원회*(경제사회노동위원회 산하)” 구성·운영을 통해 현 안전·보건 관리체제 개편에 합의('21.11)
- * (운영기간) '20.11~'21.11(1년간) / (구성) 정부·노동계·경영계·공익 위원 등 10인
- 「어선안전조업법」 개정('24.1월 공포, '25.1월 시행)에 따라 어선원 안전·보건 관리기준 및 체계가 일원화됨
- 「어선안전조업법」 개정안 시행(25.1월) 대비, 동법 하위법령(시행령, 시행규칙 등) 제때 마련 추진('24.下)
- 자체 연구용역('23.7.~12.)을 통한 노·사·정 협의회를 개최하여 이해관계자 의견 수렴 등을 통한 하위법령 개정안 및 고시 제정안 마련*
- * ①어선안전조업법 시행령·시행규칙, ②어선원안전감독관 규정(대통령령), ③어선원 안전·보건 및 재해예방 기준(고시), ④연근해어선 위험성평가 지침(고시)

2. 향후 평가계획

- 어선원 안전·보건 및 재해예방 조치 등을 통한 어선 재해율 감소, 어업인 안전 확보에 기여했는지 여부를 평가할 예정임

3. 규제 정비계획

- 해당 규제는 기존 시행중인 산업안전보건법 및 관련 하위법령 등에 명시된 안전·보건 관리체계를 준용하여 노·사·정 합의를 통해 개정안을 마련하였음. 다만, 규제당사자 및 이해관계자의 규제 혼선을 최소화하고 합리적인 규제를 시행하기 위해 노·사·정 협의회 운영 등을 통한 충분한 의견청취 시행('25년, 총 2회 이상)

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
연근해어선 위험성평가	안 제8조~제11조,	어선원 안전·보건 제도 시행에 따른 현장 수용성	'25년 하반기

지침	제16조 등 전체 조문 대상	등을 면밀히 살피고, 제도개선 부문 논의	
----	--------------------	---------------------------	--

4. 종합결론

- 어선어업 분야는 높은 재해율에도 불구하고 작업 환경의 특수성에 따라 안전·보건 체계에 대한 관리가 부재하였고, 산업안전보건법에 준하는 어선원 안전·보건 관리 체계의 신속한 제도적 기반 마련을 위해 해당 규제를 신설하는 것은 타당한 것으로 판단됨

◇ 검토의견 반영여부 비교표

내 용	반영 여부	미반영사유
[ID1, C1-2] 교육 참여에 따른 여가 시간에 대한 기회비용을 피규제 일반국민 [ID3, C3]의 비용으로 수정할 것을 요청	반영	
(<u>피규제 어선</u>) 분석서는 피규제 대상 어선(5인 이상 연근해어선)을 50,023척으로 산정하였으나, 동 기준 ▲ <u>“개인보호장비 구비 의무”</u> 규제 사무를 참고하여 피규제 규모를 재추정하고, 규모 추정에 대한 서술의 논리를 동일하게 제시할 것을 요청함.	반영	
(<u>교육 참여 인원</u>) 동 기준 ▲ <u>“개인보호장비 구비 의무”</u> 규제 사무를 참고하여 재추정할 것을 요청	반영	
분석대상기간을 10년으로 수정할 것을 요청	반영	

◇ 비용편익 분석 연도별 테이블

연도	피규제자 수	단가	비용	비용 (현재가치)	편익	편익 (현재가치)
25	2,585	-	838,098,360	802,008,000	‘안전 및 보건 조치’	‘안전 및 보건 조치’
26	2,487	-	806,325,192	738,376,129		

27	2,393	-	775,848,888	679,873,746	안전에서 일괄 식별	안전에서 일괄 식별
28	2,303	-	746,669,448	626,128,136		
29	2,216	-	718,462,656	576,531,110		
30	2,133	-	691,552,728	531,040,393		
31	2,052	-	665,291,232	488,874,930		
32	1,975	-	640,326,600	450,268,142		
33	1,901	-	616,334,616	414,734,292		
34	1,829	-	592,991,064	381,843,361		

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율 (%)	단위
2024	2025	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안1 : 위험성평가의 방법, 절차 및 시기				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접	5,689.67		5,689.67
	간접			
피규제 일반국민		346.06		346.06
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		6,035.73		6,035.73
기업순비용		5,689.67	연간균등순비용	719.05

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 위험성평가의 방법, 절차 및 시기>

① 피규제 기업소상공인 :

☐ 직접비용

(정량)영향집단명	상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주					
활동제 목	어선소유자의 위험성평가 이행					
비용항목	노동					
비용	연도	비용			비용(현재가치)	
	2025	838,098,360			802,008,000	
	2026	806,325,192			738,376,129	
	2027	775,848,888			679,873,746	
	2028	746,669,448			626,128,136	
	2029	718,462,656			576,531,110	
	2030	691,552,728			531,040,393	
	2031	665,291,232			488,874,930	
	2032	640,326,600			450,268,142	
	2033	616,334,616			414,734,292	
	2034	592,991,064			381,843,361	
	합계	7,091,900,784			5,689,678,239	
	일시적/반복적	반복적/비균등/비정률				
산식	○ 위험성평가 이행 비용 : 투입 인원 x 투입시간 x 어선원 평균임금 x 피규제 어선 척수					
	[단위 : 시간, 척, 명]					
	연도	어선관리 감독자수	소요 시간	어선원 시간당 평균임금(원)	피규제 어선척수	연간 비용(원)
	2025	1	12	27,018	2,585	838,098,360
	2026	1	12	27,018	2,487	806,325,192
	2027	1	12	27,018	2,393	775,848,888
	2028	1	12	27,018	2,303	746,669,448
	2029	1	12	27,018	2,216	718,462,656
	2030	1	12	27,018	2,133	691,552,728
	2031	1	12	27,018	2,052	665,291,232
	2032	1	12	27,018	1,975	640,326,600
	2033	1	12	27,018	1,901	616,334,616
	2034	1	12	27,018	1,829	592,991,064
	합계	-	-	-	-	7,091,900,784
근거설명	<규제 대상의 수요 추정>					
	○ 상세 어선의 척수 및 어선원의 수 추정과정은 어선원안전 보건기준 '개인보호장비 구비 의무' 안건의 내용을 참고					

- 피규제대상의 수요 추정 결과 아래와 같음

[피규제자 수 산정]

- 해경 입출항 자료를 활용하여 피규제자 수 산정함
 - 연근해 어업, 양식업관리선, 어장관리선 모두 포함
 - * 단, 시험선, 실습선, 교습선, 지도단속선은 제외
 - 기타 산정기준 등은 '개인보호장비 구비 의무' 안건에서 설명한 내용과 동일함
- 5인 이상 어선척수와 총 어선원수는 아래와 같음

< 어선척수('20~'23) >

[출처 : 해경 입출항 자료 통계(내부자료) / 단위 : 척, %]

연도	어선척수	증감률(%)
2020	3,132	-
2021	3,018	-3.640%
2022	2,854	-5.434%
2023	2,791	-2.207%
평균	-	-3.760%

< 어선원수('21~'23) >

[출처 : 해경 입출항 자료 통계(내부자료) / 단위 : 명, %]

연도	어선원수	증감률(%)
2020	30,108	-
2021	28,238	-6.211%
2022	26,238	-7.083%
2023	25,925	-1.193%
평균	-	-4.829%

- 따라서 피규제자 규모 추정은 규제에 적용받는 5인 이상 총 어선척수와 어선원수는 각 평균 증감률을 적용하여 24년도 값에 반영하고 규제시행년도(25년)부터 발생하는 규모를 추산함
 - 어선척수 : 전년도 척수 - 감소된 척수(전년도 척수 * 평균 증감률(3.760%))
 - 어선원수 : 전년도 어선원수 - 감소된 어선원수((전년도 어선원수 * 평균 증감률(3.628%))

< 피규제자수 산출('24~'34) >

[출처 : 해경 입출향 자료 통계(내부자료) / 단위 : 척,명]

연도	5인이상 어선척수	5인이상 어선원수
2024	2,686	24,664
2025	2,585	23,464
2026	2,487	22,323
2027	2,393	21,237
2028	2,303	20,204
2029	2,216	19,222
2030	2,133	18,287
2031	2,052	17,397
2032	1,975	16,551
2033	1,901	15,746
2034	1,829	14,980

- 어선안전조업법 안전보건 관리체계 적용 기준이 되는 “5인 이상 어선”에 적용됨(시행령 일부개정령안 제3조 적용제외 명시)
- 어선안전조업법과 법 하위법령, 행정규칙 모두 경사노위 합의('21.11)에 따라 노·사·정 협의회를 개최하여 이해관계자 의견 수렴 등을 통해 법안을 마련한 것으로,
- 육상사업장 위주로 명시된 산업안전보건법을 준용하여 어선 사업장에 부합한 안전보건 및 재해예방 체계를 마련하고자 하는게 주된 개정 목적임
- * 어선안전조업 및 어선원의 안전보건 증진 등에 관한 법률(' 24.1.2 개정, 법률 제19908호) - 개정이유 : 「선원법」과 「산업안전보건법」에서 규정하고 있는 어선원의 안전·보건 증진 및 재해예방에 관한 사항을 이 법에 일률적으로 규정하여 어선원에 대한 관리·감독 체계를 일원화함으로써 어업 재해율을 낮추고 어선원의 안전·보건 증진에 기여함
- 따라서 산업안전보건법 등 법률의 통일성과 노·사·정 협의회에서 이해관계자 간 합의를 하였기에 산업안전보건법에 명시된 5인 이상 사업장 기준을 어선사업장에서 적용하였음
- “상시 어선원”의 기준은 「근로기준법 시행령」 제7조의 2에 따라 법 적용 사유 발생일 전 1개월 기준으로 근로자의 연인원을 같은 기간 중에 가동 일수로 나누어 산정하는 방식으로 측정되나,
 - “법 적용 사유 발생일 전 1개월”의 기준을 적용하면 가용자료 한계 등으로 과거데이터 산정이 불가능함
- 따라서 본 분석서에는 과거 데이터가 필요하므로, 해경 어선 입출향 정보를 활용하여 출향할 때의 승선원수를 상시 어선원 개념으로 추정하고 산정함

<비용 분석>

- 편익 항목은 어선원 안전보건 및 재해예방 기준의 ‘안전 및 보건 조치(안 제8~31조)’ 안건 항목에서 일괄 식별함
- 연근해어선 위험성평가 지침 제3조 제1항 제3호에 따르면, “위험성평가”란 어선소유자가 스스로 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인의 위험성 수준을 결정하여, 위험성을 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고 실행하는 과정을 말함
- 제11조(유해·위험요인 파악)는 유해·위험요인 파악 시 제1호 어선 순회점검 방법을 포함해야 한다고 명시하고 있음
- 제16조(위험성평가의 실시 시기)는 1) 어선의 최초 위험성 평가, 2) 재검토 평가(1년마다 정기 평가) 3) 매월 1회 이상 어선원 제안제도 활용, 아차사고 확인, 어선 순회점검 등을 통해 어선 위험성평가 실시를 명시하고 있으나, 제4호에 따르면, 상시적인 위험성평가를 실시할 경우 정기평가를 실시한 것으로 본다고 규정하고 있으므로, 실제 피규제자들이 비용과 시간이 덜 소요되는 3) 매월 1회 위험성평가를 실시 횟수로 가정함
- 2023년 해경 입출항 자료에 따르면, 5인 이상 어선은 2,791척이고, 그중 20톤 미만인 어선은 956척(약 34.3%), 20톤 이상 50톤 미만인 어선은 1,094척(약 39.2%), 50톤 이상인 어선은 741척(약 26.5%)이고, 톤수가 가장 큰 어선은 336톤, 톤수가 가장 작은 어선은 1.23톤임
- 20톤급 어선의 길이는 약 12~15미터, 50톤급 어선의 길이는 약 20~25미터로 가정하면, 5인 이상 연근해어선 중 약 74%가 50톤 미만인 어선이므로, 본 분석에서 위험성평가를 위한 순회점검의 노동투입 시간을 30분으로 가정
- 다만, 사전 준비 단계*에서 투입 시간의 최소화 등 경영안정화를 위해 제17조 제1항 제4호에 따라 매년 예산을 (‘25년 18.4억원 확정) 지원하고, 5인 이상 모든 어선을 대상으로 위험성평가 컨설팅 사업을 실시하여 위험성 평가에 필요한 서류 작업 준비 등을 쉽게 작성할 수 있도록 제공할 예정임

* 위험성 평가 전 위험성평가 방법 선택(제8조제5항제1호~제5호),

	위험성평가 실시 규정 작성(제10조제1항), 위험성 수준과 그 수준을 판단하는 기준·허용 가능한 위험성 수준 확정(제10조제2항), 어선 안전정보 미리 조사(제10조제3항), 유해·위험 요인 파악 방법(제11조), 위험성 수준 및 허용 가능한 위험성 수준 설정(제12조제2항) 등 - ' 23년도 연근해어선 위험성평가 시범 사업을 추진했던 노무사(노무 법인 이X 소속) 자문 결과, 위험성평가 컨설팅 지원에 따라 원활하게 준비단계가 수월하게 수행 가능하며, 인터뷰 15분, 서류 준비 및 기록 15분 등 총 30분이 소요될 것으로 추정된다는 의견임 - 즉, 사전준비 단계의 행정적 투입 시간은 30분으로 가정함 - 따라서, 위험성평가 1회당 소요시간을 1시간으로 가정함 * 1시간 = 30분(사전준비) + 30분(순회점검) ○ 연근해어선의 월평균 임금은 4,323,000원(2024년 한국선원통계연보)이며 월평균 임금 계산시 기본임금+시간외수당+상여금+기타로 구성 ○ 어선원의 근로시간은 법정근로시간을 기준으로 시간당 평균 임금을 산출함 ○ 어선원의 근로시간은 아래와 같은 산식으로 도출 $= 40시간 \times 4주 = 160$ ① 40시간: 1일 8시간 $\times$ 주 5일 근무 = 40시간 ② 4주 : 월 평균 4주 근무 ○ 어선원의 시간당 평균 임금은 $4,323,000 \div 160 = 27,018$원으로 도출 ○ 제8조 제1항에 따르면, 어선소유자는 어선에서 안전 보건의 관한 업무를 총괄 관리하는 사람에게 위험성평가의 실시를 총괄 관리하게 할 것으로 명시하고 있음 ○ 통상적으로 어선 한 척당 총괄 관리자는 1명만 있기에, 위험성평가에 투입되는 인원수는 어선 수와 동일함 ○ 발생하는 직접비용은 아래와 같은 산식으로 도출 $= 1명 \times 12시간(1시간 \times 12회) \times 27,018원 \times \text{피규제자 어선 척수}$
--	--

- ① 투입인원 : 척당 어선관리감독자는 1명으로 가정함
- ② 12시간: 1시간(사전준비 및 순회점검 1회 소요시간)
× 12회(매월 실시)
- ③ 27,018원: 어선원 시간당 평균임금
- ④ 피규제자수: 매년 감소추세에 따른 어선 척수 반영

○ 위험성평가 이행 비용 분석 결과

[단위 : 시간, 척, 명]

연도	어선관리 감독자수	소요 시간	어선원 시간당 평균임금(원)	피규제 어선척수	연간 비용(원)
2025	1	12	27,018	2,585	838,098,360
2026	1	12	27,018	2,487	806,325,192
2027	1	12	27,018	2,393	775,848,888
2028	1	12	27,018	2,303	746,669,448
2029	1	12	27,018	2,216	718,462,656
2030	1	12	27,018	2,133	691,552,728
2031	1	12	27,018	2,052	665,291,232
2032	1	12	27,018	1,975	640,326,600
2033	1	12	27,018	1,901	616,334,616
2034	1	12	27,018	1,829	592,991,064
합계	-	-	-	-	7,091,900,784

〈추정의 한계 및 불확실성〉

- 상시 어선원 5인 이상 연근해어선은 고용노동부의 관할에서 전문성 부족 및 인력과 예산의 한계로 인해 ‘25.1.3 부터 해양수산부로 이관되었으며, 어선 사업장에 적합한 세부 기준을 마련하기 위해 고용노동부 지침(「사업장 위험성평가에 관한 지침」)을 준용하여 본 규제 조문을 신설하였기에 기준수 안건으로 갈음할 수 있으나,
- 어선어업 분야의 특수성으로 인해 어선 관련 안전·보건기준이 사실상 부재한 상황이며, 「산업안전보건법」에 의거 준수해야 하는 부분들 또한 기준수 행태를 확인할 수 있는 지표 및 데이터가 부재하여 제로 베이스라인으로 본 안건을 검증하였음
- 그러므로 일부 본 규정을 기준수 하고 있는 대상이 존재할 가능성을 완전히 배제할 수 없는 등 일부 불확실성이 존재할 수 있음

②피규제 일반국민 :

☐ 비용

(정량)영향집단명	상시 어선원 5명 이상 어선의 어선관리감독자				
활동제목	위험성평가 교육 참여에 따른 여가 시간에 대한 기회비용				
비용항목	교육훈련				
비용	연도	비용		비용(현재가치)	
	2025	50,976,200		48,781,053	
	2026	49,043,640		44,910,730	
	2027	47,189,960		41,352,402	
	2028	45,415,160		38,083,398	
	2029	43,699,520		35,066,726	
	2030	42,062,760		32,299,814	
	2031	40,465,440		29,735,157	
	2032	38,947,000		27,386,951	
	2033	37,487,720		25,225,653	
	2034	36,067,880		23,225,106	
	합계	431,355,280		346,066,990	
	일시적/반복적	반복적/비균등/비정률			
산식	○ 교육이수에 따른 기회 비용 : 교육 이수에 소요되는 시간(시간) × '24년 최저임금(원) × 어선척수(척)				
	[단위 : 시간, 척, 명]				
	연도	교육시간	최저임금(원)	어선척수	연간 비용(원)
	2025	2	9,860	2,585	50,976,200
	2026	2	9,860	2,487	49,043,640
	2027	2	9,860	2,393	47,189,960
	2028	2	9,860	2,303	45,415,160
	2029	2	9,860	2,216	43,699,520
	2030	2	9,860	2,133	42,062,760
	2031	2	9,860	2,052	40,465,440
	2032	2	9,860	1,975	38,947,000
	2033	2	9,860	1,901	37,487,720
	2034	2	9,860	1,829	36,067,880
	합계	-	-	-	431,355,280
	근거설명	<규제 대상의 수요 추정>			
○ 상세 어선의 척수 및 어선원의 수 추정과정은 어선원안전 보건기준 '개인보호장비 구비 의무' 안건의 내용을 참고					
○ 피규제대상의 수요 추정 결과 아래와 같음					
[피규제자 수 산정] ○ 해경 입출항 자료를 활용하여 피규제자 수 산정함					

- 연근해 어업, 양식업관리선, 어장관리선 모두 포함
- * 단, 시험선, 실습선, 교습선, 지도단속선은 제외
- 기타 산정기준 등은 '개인보호장비 구비 의무' 안건에서 설명한 내용과 동일함
- 5인 이상 어선척수와 총 어선원수는 아래와 같음

< 어선척수('20~'23) >

[출처 : 해경 입출항 자료 통계(내부자료) / 단위 : 척, %]

연도	어선척수	증감률(%)
2020	3,132	-
2021	3,018	-3.640%
2022	2,854	-5.434%
2023	2,791	-2.207%
평균	-	-3.760%

< 어선원수('21~'23) >

[출처 : 해경 입출항 자료 통계(내부자료) / 단위 : 명, %]

연도	어선원수	증감률(%)
2020	30,108	-
2021	28,238	-6.211%
2022	26,238	-7.083%
2023	25,925	-1.193%
평균	-	-4.829%

- 따라서 피규제자 규모 추정은 규제에 적용받는 5인 이상 총 어선척수와 어선원수는 각 평균 증감률을 적용하여 24년도 값에 반영하고 규제시행년도(25년)부터 발생하는 규모를 추산함

- 어선척수 : 전년도 척수 - 감소된 척수(전년도 척수 * 평균 증감률(3.760%))
- 어선원수 : 전년도 어선원수 - 감소된 어선원수((전년도 어선원수 * 평균 증감률(3.628%))

< 피규제자수 산출('24~'34) >

[출처 : 해경 입출항 자료 통계(내부자료) / 단위 : 척,명]

연도	5인이상 어선척수	5인이상 어선원수
2024	2,686	24,664
2025	2,585	23,464
2026	2,487	22,323
2027	2,393	21,237
2028	2,303	20,204
2029	2,216	19,222
2030	2,133	18,287
2031	2,052	17,397
2032	1,975	16,551
2033	1,901	15,746
2034	1,829	14,980

- 이후 함께 서술되는 논리는 ‘어선소유자 위험성평가 이행’ 안건의 노동비용 분석 안건과 동일함

<비용 분석>

- 편익 항목은 어선원 안전보건 및 재해예방 기준의 ‘안전 및 보건 조치(안 제8~31조)’ 안건 항목에서 일괄 식별함
- 연근해어선 위험성평가 지침 제3조 제1항 제3호에 따르면, “위험성평가”란 어선소유자가 스스로 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인의 위험성 수준을 결정하여, 위험성을 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고 실행하는 과정을 말함
- 제8조(위험성평가의 방법) 제1항 제1호는 어선소유자는 어선관리감독자 등 해당 어선 또는 사업장에서 총괄 관리하는 사람에게 위험성평가의 실시를 총괄 관리하게 할 것으로 명시함
- 어선소유자는 어선관리감독자에게 위험성평가 실시를 위임할 수 있기에, 위험성평가를 실시하기 위한 추가적인 고용은 필요하지 않음
- 제8조(위험성평가의 방법) 제2항은 어선관리감독자에 대해 위험성평가를 실시하기 위해 필요한 교육을 받아야 한다고 명시하고 있으나, 위험성평가 교육수강 비용은 해양수산부 예산으로 전액 진행될 예정이므로 교육수강료에 대한 비용 발생하지 않음
- * 어선안전조업법 제19조제1항제6호에 따라 어업인 교육은 국비 100%로 지원(‘24, 11억원 → ’ 25, 14.7억원)

- 어선관리감독자 등 해당 어선에서 안전·보건 총괄 관리하는 사람은 위험성평가 교육을 받아야 되나,
- 정부업무 위탁(어업인 교육 등) 수행 중인 수협중앙회 어선안전조업본부 교육 담당자에게 유선 문의한 결과, 업종별 주로 잡는 어종이 존재하며(예를 들어 대형선망-고등어, 근해채낚기-오징어, 근해연승-갈치 등), 어업인들의 경영안정화를 위해 주요 어종 금어기 기간 등 업종별 휴어기에 교육을 실시하고 있어 별도 교육에 따른 조업손실의 비용이 발생하지 않는다는 의견이 있었음

□ 포획채취 금지기간=금어기, 수산자원관리법 시행령 제6조, 별표1: 33종

품 종	포획금지기간	품 종	포획금지기간
대구	1.16~2.15	새조개	6.16~9.30 (단, 부산, 울산, 경남, 전남, 제주 6.1~9.30)
문치가자미	12.1~익년 1.31	소라	6.1~6.30(여수 삼산면), 6.1~8.31(제주), 7.1~8.31(제주 추자도), 6.1~7.31(울릉, 독도)
연어	10.1~11.30	전복류	9.1~10.31 (단, 제주 10.1~12.31)
전어	5.1~7.15 (단, 강원, 경북 제외)	코끼리조개	5.1~6.30 (강원, 경북)
쥐노래미	11.1~12.31	키조개	7.1~8.31
참홍어	6.1~7.15	가리비	3.1~6.30
참조기	7.1~7.31 (단, 유자망 4.22~8.10)	넙미역	9.1~11.30(제주) (단, 지자체 고시로 5.1~11.30 중 3개월 이상 지정 가능)
꽃게	6.21~8.20 (단, 서해5도서 7.1~8.31, 그 중 백령·대청·소청도는 7.16~9.15)	우뭇가사리	11.1~익년 3.31
대게	6.1~11.30	톳	10.1~익년 1.31
붉은대게	7.10~8.25 (단, 강원연안자망 6.1~7.10)	해삼	7.1~7.31
갈치	7.1~7.31 (근해채낚기, 연안복합 제외)	살오징어	4.1~5.31 (단, 근해채낚기, 연안복합 정치망 4.1~4.30)
고등어	4.1~6.30 중 1개월	말쥐치	5.1~7.31 (단, 정치망, 연안, 구획 6.1~7.31)
옥돔	7.21~8.20	낙지	6.1~6.30 (단, 시·도지사가 4.1~9.30기간 중 1개월 이상 별도고시 가능)
오분자기	7.1~8.31 (제주)	명태	1.1~12.31(연중)
주꾸미	5.11~8.31	삼치	5.1~5.31
감성돔	5.1~5.31	대하	5.1~6.30
참문어	5.16~6.30 (단, 시·도지사가 5.1~9.15기간 중 46일 이상 별도고시 가능)		

- 다만, 교육 이수라는 행위를 요구함에 따라 시간이라는 한정된 자원의 배분을 강제하는 사항이 포함되어 있어 이를 반영할 필요성 있어 보임
- 어선관리감독자는 규제 도입에 따라 기존의 여가 시간 중 일부를 교육 이수에 할애해야 한다는 점을 고려해 여가 시간 소요분에 대한 시간의 기회비용을 아래와 같이 산정함 (단, 비생산 활동 중에 일어나는 기간 중 발생 비용임)

- 교육 이수에 따른 기회비용 = 교육 이수에 소요되는 시간(시간) × '24년 최저임금(원) × 피규제 어선척수(척)
- 수협중앙회 교육 담당자 유선 문의 결과, 어업인 교육 시간은 연간 2시간 내로 산정하는 것이 적정해 보인다는 의견에 따라 교육 이수 소요시간은 매년 2시간으로 산정
- '24년도 최저시급 9,860원을 기준으로 함
- 통상적으로 어선 한 척당 총괄 관리자는 1명이 배정되고, 어선관리감독자가 해당 교육에 참여하기 때문에 교육에 참여하는 인원수는 어선 수와 동일한 것으로 가정
- 발생하는 직접비용은 아래와 같은 산식으로 도출
 - 교육 이수에 따른 기회비용 = 2시간 × 9,860원 × 어선척수(척)
 - ① 2시간: 연간 교육 이수에 소요되는 시간
 - ② 9,860원: '24년도 최저시급(원)
 - ③ 어선척수 : 어선 한 척당 교육 이수자는 1명으로 가정
- 위험성평가 이행 비용 분석 결과

[단위 : 시간, 척, 명]

연도	교육시간	최저임금(원)	어선척수	연간 비용(원)
2025	2	9,860	2,585	50,976,200
2026	2	9,860	2,487	49,043,640
2027	2	9,860	2,393	47,189,960
2028	2	9,860	2,303	45,415,160
2029	2	9,860	2,216	43,699,520
2030	2	9,860	2,133	42,062,760
2031	2	9,860	2,052	40,465,440
2032	2	9,860	1,975	38,947,000
2033	2	9,860	1,901	37,487,720
2034	2	9,860	1,829	36,067,880
합계	-	-	-	431,355,280

〈추정의 한계 및 불확실성〉

- 상시 어선원 5인 이상 연근해어선은 고용노동부의 관할에서 전문성 부족 및 인력과 예산의 한계로 인해 '25.1.3 부터 해양수산부로 이관되었으며, 어선 사업장에 적합한 세부 기준을 마련하기 위해 고용노동부 지침(「사업장 위험성평가에 관한 지침」)을 준용하여 본 규제 조문을 신설하였기에 기준수 안건으로 갈음할 수 있으나,
- 어선어업 분야의 특수성으로 인해 어선 관련 안전·보건기

	준이 사실상 부재한 상황이며, 「산업안전보건법」에 의거 준수해야 하는 부분들 또한 기준수 행태를 확인할 수 있는 지표 및 데이터가 부재하여 제로 베이스라인으로 본 안전을 검증하였음 ○ 그러므로 일부 본 규정을 기준수 하고 있는 대상이 존재할 가능성을 완전히 배제할 수 없는 등 일부 불확실성이 존재할 수 있음
--	--

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	위험성평가 결과에 따른 대책 수립, 공유, 기록 등								
	2.규제조문	연근해어선 위험성평가 지침 제12조~제15조								
	3.위임법령	어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률 제28조								
	4.유형	신설	5.입법예고	2024.09.06~2024.10.18						
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ 어선원 안전·보건 관리를 일원화(고용부/해수부→해수부)하는 「어선안전조업법」이 개정*(‘24.1.2) 됨에 따라 법률 위임사항을 구체화 하는 하위법령 제개정 등 어선원 안전·보건 관리체계 구축을 위한 제도적 기반 마련 시급 * 「어선안전조업법」→「어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률」 ○ 육상사업장 준하는 어선원 안전·보건 관리체계 구축을 위한 제도적 기반 마련을 위해 적극적인 정부 개입 필요								
	7.규제내용	○ 위험성 결정 － 유해·위험요인의 위험성 기준을 판단 ○ 위험성성 감소대책 수립 및 시행 － 어선소유자는 허용 가능한 수준의 위험성이 아니라고 판단한 경우, 위험성 감소를 위한 대책을 수립 시행하여야 함 ○ 위험성평가의 공유 － 어선소유자는 위험성평가를 실시한 결과를 근로자에게 게시 등의 방법으로 알려야함 ○ 기록 및 보존 － 위험성평가의 기록·보존 시 실시내용을 확인하기 위하여 필요한 사항 및 보존기한의 기산 시점 명시								
	8.피규제집단 및 이해관계자	○ 상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주 <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주</td><td>4,974척(2023년 기준)</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	피규제자	상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주	4,974척(2023년 기준)
	유 형		인원수 또는 규모							
피규제자	상시 어선원 5명 이상 어선의 소유주	4,974척(2023년 기준)								
9.규제목표	○ 어선소유주에게 위험성의 수준을 결정하고, 그에 따른 위험성 감소대책 수립 및 이행, 위험성평가 결과를 근로자에게 공유하는 등을 하게 함으로써 안전한 작업환경 조성 ○ 육상사업장에 준하는 어선원 맞춤 안전·보건 관리체계 구축 ○ 어선원재해 예방 및 대응 역량을 강화하여 안전한 어업환경 구축									
규제의 적정성	10.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가						
		해당없음	해당없음	해당없음						

	11.비용편익 분석 (정성분석)	○ 법률에서 위임한 어선원의 안전·보건 증진 및 재해예방에 관한 사항을 하위법령에 명확히 하여 어선원의 안전·보건 증진에 기여 함으로써 피규제자, 어업인 모두의 편익이 증가할 것으로 예상됨 ○ 중대재해처벌법 적용 사업장이 5인 이상으로 확대 시행됨('24.1)에 따라 어선어업 작업 환경의 특수성 등을 고려하여 어선원 안전·보건 관리체계 마련을 위한 제도적 기반을 마련하고, 재해예방 관리·감독에 대한 피규제자의 현장 수용성을 높임으로써 중대재해사고 발생 시 사고대응 및 행정적, 사회적 비용을 최소화하는 등 장기적으로 피규제자의 편익이 증가할 것으로 예상됨		
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류	
		일몰설정에 외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제	미해당
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명·안전과 직접 관련된 규제	해당
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제	미해당
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제	
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제	
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제	
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제	
		일몰설정여부	일몰조문	연장여부
		미설정		
		일몰유형	일몰설정기간	일몰주기
	13. 우선허 용· 사후 규제 적용여부	해당없음		

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
〈 신 설 〉	제12조(위험성 결정) ① 어선소유자는 제11조에 따라 파악된 유해·위험요인이 어선원에게 노출되었을 때의 위험성을 제10조제2항제1호에 따른 기준으로 판단해야 한다. ② 어선소유자는 제1항에 따라 판단한 위험성의 수준이 제10조제2항제2호에 따라 허용 가능한 위험성의 수준인지 결정해야 한다.
〈 신 설 〉	제13조(위험성 감소대책 수립 및 시행) ① 어선소유자는 제12조제2항에 따라 허용 가능한 위험성이 아니라고 판단한 경우에는 위험성의 수준, 영향을 받는 어선원 수 및 다음 각 호의 순서를 고려하여 위험성 감소를 위한 대책을 수립하여 실행해야 한다. 이 경우 법령에서 정하는 사항과 그 밖에 어선원의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 반영해야 한다. 1. 위험한 작업의 폐지·변경, 유해·위험물질 대체 등의 조치 또는 설계나 계획 단계에서 위험성을 제거 또는 줄이는 조치 2. 연동장치, 환기장치 설치 등의 공학적 대책 3. 작업절차서 정비 등의 관리적

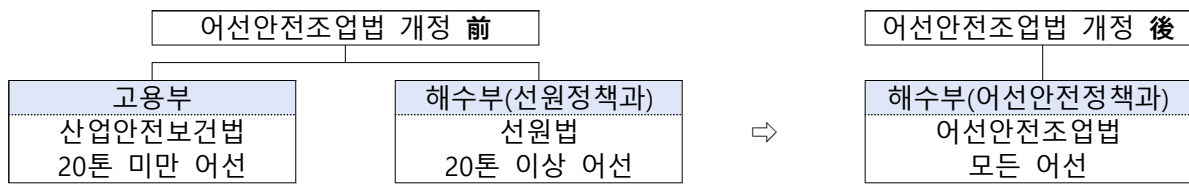
현행	개정안
	<u>대책</u> <u>4. 개인용 보호구의 사용</u> ② 어선소유자는 위험성 감소대책을 실행한 후 해당 공정 또는 작업의 위험성의 수준이 미리 자체 설정한 허용 가능한 위험성의 수준인지를 확인해야 한다. ③ 제2항에 따른 확인 결과, 위험성이 자체 설정한 허용 가능한 위험성 수준으로 내려오지 않는 경우에는 허용 가능한 위험성 수준이 될 때까지 추가의 감소대책을 수립·실행해야 한다. ④ 어선소유자는 어선원중대재해 또는 심각한 질병이 발생할 우려가 있는 위험성으로서 제1항에 따라 수립한 위험성 감소대책의 실행에 많은 시간이 필요한 경우에는 즉시 잠정적인 조치를 강구해야 한다.
<u>< 신설 ></u>	제14조(위험성평가의 공유) ① 어선소유자는 위험성평가를 실시한 결과 중 다음 각 호에 해당하는 사항을 근로자에게 게시 등의 방법으로 두루 알려야 한다. 1. 어선원이 종사하는 작업과 관련된 유해·위험요인 2. 제1호에 따른 유해·위험요인의 위험성 결정 결과 3. 제1호에 따른 유해·위험요인

현행	개정안
	<u>의 위험성 감소대책과 그 실행 계획 및 실행 여부</u> 4. 제3호에 따른 위험성 감소대책에 따라 어선원이 준수하거나 주의해야 할 사항 ② 어선소유자 및 어선관리감독자는 위험성평가 결과 어선원중대재해로 이어질 수 있는 유해·위험요인에 대해서는 작업전 안전점검회의(TBM: Tool Box Meeting) 등을 통해 어선원들이 상시적으로 두루 알 수 있도록 노력해야 한다.
〈 신 설 〉	제15조(기록 및 보존) ① 규칙 제15조제1항제4호에 따른 “그 밖에 위험성평가의 실시내용을 확인하기 위하여 필요한 사항으로서 해양수산부장관이 정하여 고시하는 사항” 이란 다음 각 호에 관한 사항을 말한다. 1. 위험성평가를 위해 미리 조사한 안전보건정보 2. 그 밖에 어선에서 필요하다고 정한 사항 ② 규칙 제15조제2항의 기록의 최소 보존기한은 제16조에 따른 실시 시기별 위험성평가를 완료한 날부터 기산(起算)한다.

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- (현황) 관리체계 이원화, 안전보건기준 미비 등으로 어선어업의 어선원 안전·보건 분야는 오랜기간 관리 사각지대로 유지
 - 「어선안전조업법」을 「어선안전조업 및 어선원의 안전·보건 증진 등에 관한 법률」로 개정('24.1.2. '25.1.3. 시행) 하여 어선원 안전·보건 관리를 해수부로 일원화



- (문제점) 높은 재해율과 지속적인 인명피해에도 불구하고 어선원재해 예방을 위한 법령, 인력, 예산 등 관리체계는 사실상 전무한 상황

* 사망만인율(13.87‰)은 전산업(1.09) 대비 **14.23배** / 산업재해율(6.19%)은 전산업(0.62) 대비 **10.02배**

- '23년 해양사고 3,092건 중 어선사고가 66%(2,047건)이며, 어선원 재해 416건(1.1건/1일)로 사망자 78명 발생
- 개정법률 시행('25.1.3) 前 법률에서 위임한 사항 및 어선어업 분야 특성을 고려한 관련 하위법령 마련 등 관리체계 구축 시급
- (정부개입의 필요성) 헌법 제34조제6항에 따라 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 함
 - 어선어업 분야는 높은 재해율 등에도 불구하고 근로환경의 특수성 및 정부의 이원화된 관리체계 등으로 안전·보건 관리 사각지대로 유지
 - 육상사업장(산업안전보건법)에 준하는 어선원 안전·보건 관리체계의 신속한 제도적 기반 마련*을 위해 적극적인 정부 개입 필요

* (산안법) 육상사업장 위주 → (어선안전조업법) 어선어업 분야에 부합한 제도 마련

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

< 대안명 : 위험성평가 결과에 따른 대책 수립, 공유, 기록 등 >

○ (내용) 어선소유주가 유해·위험요인의 위험성 수준을 결정하고, 그 위험성이 허용 가능한 수준이 아니라고 판단할 경우 위험성 감소대책 수립·시행하고, 평가 결과를 근로자에게 공유하고, 위험성 평가의 실시내용을 기록·보존하여야 함

○ (선택근거) 산업안전보건법 및 사업장 위험성평가에 관한 지침을 준용하여 어선 사업장에 부합하는 위험성평가 관리체계 등 제도적 기반 필요

→ 체계적 위험성평가 관리를 통해 어선원 중대재해사고 예방 및 어선원 재해율 감소 기대

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
수협중앙회 (어선소유자 대표)	어선원 안전·보건 체계 마련을 위한 어선원 안전·보건 분야 노사정협의회 주기적 개최 * 장소 : 세종, 일시 : (1차) '23.9.14 / (2차) '23.10.30 / (3차) '23.11.30 / (4차) '23.12.6 / (5차) '23.12.14	하위법령 개정안에 동의	합의된 개정안 입법절차 추진
전국해상선원노동조합연맹 (어선원 대표)		하위법령 개정안에 동의	합의된 개정안 입법절차 추진
어선소유자 및 선장	행정예고('24.9.6~10.18) 및 전국 7개 권역 지역설명회('24.10.10~30) 실시	해당 규제 관련 제시 의견 없음	해당 규제 관련 제시 의견 없음

3. 규제목표

○ 어선원 안전·보건 및 재해예방 관리·감독 체계의 신속한 제도적 기반 마련으로 어업 재해율을 낮추고 어선원의 안전·보건 증진에 기여함

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 본 규제는 어선소유자에게 체계적인 위험성평가 관리체계를 이행하게 함으로써, 어선원의 안전과 건강 확보를 위한 관리체계를 마련하고자 하는것임
- 어선 안전의 유해·위험 요인을 발굴하여 위험을 개선시키는 위험성평가의 결과를 토대로 중대사고 예방을 도모하고,
- 어선원 재해사고 발생 시 사고원인 등을 분석하여 문제점을 개선하기 위해 과거 자료를 기록·보존하려는 것으로써,
- 어선원 재해율을 낮추고, 사망·실종 등 중대재해 사고 예방을 위한 관리체계 마련을 위한 제도적 기반으로 목적·수단 간 타당성이 적정함

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가
 - 기술기준이나 시험·검사·인증 등과 관련된 사항이 아님

- 경쟁영향평가

- 어선원의 중대재해 사고 예방 등 안전·보건 관리체계 마련을 위한 것으로 기업의 경쟁에 미치는 영향은 없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가

- 해당없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	해당없음
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

- 해당없음

- 시장유인적 규제설계

- 시장 진입제한 및 사업자간 경쟁 제한적 규제에 해당하지 않고, 신산업 분야와 관련이 없어 시장유인적 규제 설계에 해당사항이 없음

- 일몰설정 여부

- 어선원의 재해 예방 및 안전·보건 증진을 위한 것으로 일몰을 설정하지 않는 것이 타당한 것으로 판단됨

- 우선허용·사후규제 적용 여부

- 어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
유연한 분류 체계		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
네거티브 리스트		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
사후 평가관리		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란
규제 샌드박스		어선원의 안전 확보 및 생명 보호를 위한 최소한의 기준을 마련하는 것이므로 네거티브(원칙적 허용·예외적 금지) 규제방식은 적용 곤란

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

- (국제) 국제노동기구(ILO) 어선원노동협약(C-188) 및 국제해사기구(IMO) 어선안전협약(일명 케이프타운협약)
- (유럽연합) Directive 93/103/EC(지침) / 1993.11.23부터 어선에서의 작업에 대한 최소 안전 및 건강 요건에 관한 지침 시행
- * 어선소유자의 위생유지, 선박장비 유지보수 등 안전·보건 조치 의무사항 등 포함

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
—	—	

○ 타법사례

- 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용부 고시)에 따라 위험성평가에 관한 관리체계를 명시하였음

사업장 위험성평가에 관한 지침
제11조(위험성 결정) ① 사업주는 제10조에 따라 파악된 유해·위험요인이 근로자에게 노출되었을 때의 위험성을 제9조제2항제1호에 따른 기준에 의해 판단하여야 한다. ② 사업주는 제1항에 따라 판단한 위험성의 수준이 제9조제2항제2호에 의한 허용 가능한 위험성의 수준인지 결정하여야 한다.
제12조(위험성 감소대책 수립 및 실행) ① 사업주는 제11조제2항에 따라 허용 가능한 위험성이 아니라고 판단한 경우에는 위험성의 수준, 영향을 받는 근로자 수 및 다음 각 호의 순서를 고려하여 위험성 감소를 위한 대책을 수립하여 실행하여야 한다. 이 경우 법령에서 정하는 사항과 그 밖에 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 반영하여야 한다. 1. 위험한 작업의 폐지·변경, 유해·위험물질 대체 등의 조치 또는 설계나 계획 단계에서 위험성을 제거 또는 저감하는 조치 2. 연동장치, 환기장치 설치 등의 공학적 대책 3. 사업장 작업절차서 정비 등의 관리적 대책 4. 개인용 보호구의 사용 ② 사업주는 위험성 감소대책을 실행한 후 해당 공정 또는 작업의 위험성의 수준이 사전에 자체 설정한 허용 가능한 위험성의 수준인지를 확인하여야 한다. ③ 제2항에 따른 확인 결과, 위험성이 자체 설정한 허용 가능한 위험성 수준으로 내려오지 않는 경우에는 허용 가능한 위험성 수준이 될 때까지 추가의 감소대책을 수립·실행하여야 한다. ④ 사업주는 중대재해, 중대산업사고 또는 심각한 질병이 발생할 우려가 있는 위험성으로서 제1항에 따라 수립한 위험성 감소대책의 실행에 많은 시간이 필요한 경우에는 즉시 잠정적인 조치를 강구하여야 한다.
제13조(위험성평가의 공유) ① 사업주는 위험성평가를 실시한 결과 중 다음 각 호에 해당하는 사항을 근로자에게 게시, 주지 등의 방법으로 알려야 한다. 1. 근로자가 종사하는 작업과 관련된 유해·위험요인 2. 제1호에 따른 유해·위험요인의 위험성 결정 결과 3. 제1호에 따른 유해·위험요인의 위험성 감소대책과 그 실행 계획 및 실행 여부 4. 제3호에 따른 위험성 감소대책에 따라 근로자가 준수하거나 주의하여야 할 사항 ② 사업주는 위험성평가 결과 법 제2조제2호의 중대재해로 이어질 수 있는 유해·위험요인에 대해서는 작업 전 안전점검회의(TBM: Tool Box Meeting) 등을 통해 근로자에게 상시적으로 주지시키도록

록 노력하여야 한다.

제14조(기록 및 보존) ① 규칙 제37조제1항제4호에 따른 "그 밖에 위험성평가의 실시내용을 확인하기 위하여 필요한 사항으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사항"이란 다음 각 호에 관한 사항을 말한다.

1. 위험성평가를 위해 사전조사 한 안전보건정보
2. 그 밖에 사업장에서 필요하다고 정한 사항

② 시행규칙 제37조제2항의 기록의 최소 보존기한은 제15조에 따른 실시 시기별 위험성평가를 완료한 날부터 기산한다.

III. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 어선원 안전사고는 매년 발생*하고 있으며, 중대재해 처벌법 5인 이상 사업장 확대 시행('24.1)과 맞물려 어선에도 안전·보건 관리 체계 구축 마련에 대한 수요와 관심도가 급증하고 있음
 - * 어선 안전사고 사망·실종(명) : ('20) 60명 → ('21) 59명 → ('22) 56명 → ('23) 48명
- 안전·보건 및 중대재해 관리체계에 대한 현장 수용성을 높이기 위해 어선 사업장 대상으로 교육·컨설팅 등 적극 지원*하고 있으며,
 - * '23년부터 업종별 중대재해 표준매뉴얼 제작·배부(총 4,441부), 교육 및 컨설팅(총44회, 68개 조합 1,199명 참여), 안전보건표지 제작·배부 등 지원 중
- 또한, 노·사·정협의회(선원노련·수협·우리부·고용부)를 개최하여 어선 사업장 대표자 등과 지속적으로 소통하여 하위법령 제·개정안을 마련하였음
- 따라서 어선 사업주에 대한 재해예방 역량 강화 지원과 사회적 합의를 통해 마련한 제도적 기반을 어선 사업장에서도 충분히 수용이 가능할 것이며,
 - * 어선어업을 제외한 타산업 사업장에서는 이미 산업안전보건법에 따라 안전·보건 관리체계 및 재해예방 관리·감독에 대한 의무를 다하고 있음
- 규제 적용대상을 상시 어선원 5인 미만 영세 어선은 제외할 예정으로, 일정 수준 안전관리 여력을 보유한 피규제자(상시 5인 이상 어선 소유주)는 동 규제 준수가 가능할 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 어선안전조업법에 명시된 어선안전감독관(공무원)을 '25년 상반기에 채용할 예정이며, 해양수산부 소속 지방해양수산청(전국 11개소)에 지역별로 1명 이상 배치하여 어선 안전보건 관리체계에 대한 관리·감독 및 행정조사, 명령 등을 수행하여 행정적 집행이 충분히 가능함

- 또한, 전문지식 및 인프라 등을 보유한 수협중앙회 및 부처 산하기관 한국해양교통안전공단에서도 어선안전조업법 시행('25.1)에 대비하여 교육 및 현장지도 등의 업무를 수행하거나 조직 인력 확대 등 대응하고 있음

○ 재정적 집행가능성

- 수협중앙회 및 한국해양교통안전공단 등에서 어선어업 분야 중대 재해 업무를 수행하기 위한 업무를 담당하고 있어, 규제 집행에 대한 재정적 집행문제는 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 어선어업의 타산업 대비 높은 재해율과 안전관리체제 이원화로 인한 비효율적인 관리문제가 사회적 이슈로 대두
- 이에 노·사·정이 “어선원고용노동환경개선위원회*(경제사회노동위원회 산하)” 구성·운영을 통해 현 안전·보건 관리체제 개편에 합의('21.11)
 - * (운영기간) '20.11~'21.11(1년간) / (구성) 정부·노동계·경영계·공익 위원 등 10인
- 「어선안전조업법」 개정('24.1월 공포, ' 25.1월 시행)에 따라 어선원 안전·보건 관리기준 및 체계가 일원화됨
- 「어선안전조업법」 개정안 시행(25.1월) 대비, 동법 하위법령(시행령, 시행규칙 등) 제때 마련 추진('24.下)
 - 자체 연구용역('23.7.~12.)을 통한 노·사·정 협의회를 개최하여 이해관계자 의견 수렴 등을 통한 하위법령 개정안 및 고시 제정안 마련*
 - * ①어선안전조업법 시행령·시행규칙, ②어선원안전감독관 규정(대통령령), ③어선원 안전·보건 및 재해예방 기준(고시), ④연근해어선 위험성평가 지침(고시)

2. 향후 평가계획

- 어선원 안전·보건 및 재해예방 조치 등을 통한 어선 재해율 감소, 어업인 안전 확보에 기여했는지 여부를 평가할 예정임

3. 종합결론

- 어선어업 분야는 높은 재해율에도 불구하고 작업 환경의 특수성에 따라 안전·보건 체계에 대한 관리가 부재하였고, 산업안전보건법에 준하는 어선원 안전·보건 관리 체계의 신속한 제도적 기반 마련을 위해 해당 규제를 신설하는 것은 타당한 것으로 판단됨